

# El derecho societario colombiano, *del concepto al capital*

---

Manual de trabajo sobre el temario completo del curso: nociones básicas, tipología societaria, estructuras no societarias, constitución, contrato social y capital. Cada unidad se resuelve en reglas, fundamento normativo puntual y nota de práctica profesional, con dos talleres de casos y sus guías de solución.

## MARCO NORMATIVO

Decreto 410 de 1971 (Código de Comercio) · Ley 222 de 1995 · Ley 1116 de 2006 · Ley 1258 de 2008 · Ley 2069 de 2020 · Decreto 1074 de 2015.

## CONTENIDO

Seis unidades, veintiocho páginas de desarrollo, nueve matrices comparativas, cuatro diagramas y dos talleres con clave de corrección.

## MÉTODO

Regla · fundamento · riesgo. Cada afirmación se ancla en artículo preciso; las normas derogadas se señalan como tales y no se transcriben como vigentes.

## CORTE NORMATIVO

Legislación vigente a septiembre de 2026. Con nota de vigilancia sobre el Proyecto de Ley 457 de 2025 Cámara, en trámite.

|            |                                                         |                                                                            |
|------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>   | <b>Nociones básicas de derecho societario</b>           | <i>Concepto, fuentes, contrato de sociedad y personalidad jurídica</i>     |
| <b>1.1</b> | <b>Objeto, fuentes y vecindad con otras disciplinas</b> | <i>Empresa, empresario y establecimiento de comercio</i>                   |
| <b>1.2</b> | <b>El contrato de sociedad</b>                          | <i>Elementos esenciales, de validez y patologías del acto</i>              |
| <b>1.3</b> | <b>Persona jurídica, órganos y publicidad registral</b> | <i>Atributos, administradores, revisoría y régimen de vigilancia</i>       |
| <b>2</b>   | <b>Tipos de sociedades en derecho colombiano</b>        | <i>Clasificación mercantil básica</i>                                      |
| <b>2.1</b> | <b>Criterios de clasificación</b>                       | <i>Personas y capital, civiles y comerciales, nacionales y extranjeras</i> |
| <b>2.2</b> | <b>Matriz de los seis tipos</b>                         | <i>Nombre, responsabilidad, pluralidad, órganos, capital y disolución</i>  |
| <b>2.3</b> | <b>Elección del vehículo</b>                            | <i>Árbol de decisión y errores de estructuración</i>                       |
| <b>3</b>   | <b>Estructuras no societarias</b>                       | <i>Lo que opera como empresa sin ser sociedad</i>                          |
| <b>3.1</b> | <b>Cuadro maestro de estructuras no societarias</b>     | <i>Personería, responsabilidad, registro y tratamiento fiscal</i>          |
| <b>3.2</b> | <b>Sucursales y agencias</b>                            | <i>Nacionales y de sociedad extranjera</i>                                 |
| <b>3.3</b> | <b>Contratos de colaboración empresarial</b>            | <i>Consortio, unión temporal, cuentas en participación, joint venture</i>  |
| <b>3.4</b> | <b>Patrimonios autónomos</b>                            | <i>Fiducia mercantil: separación patrimonial y vocería</i>                 |
| <b>3.5</b> | <b>Sociedades de hecho e irregulares</b>                | <i>Régimen del artículo 498 y su versión moderna en la S.A.S.</i>          |
| <b>T1</b>  | <b>Taller 1 · Cinco casos y su guía de solución</b>     | <i>Calificación de estructuras y contingencia de responsabilidad</i>       |
| <b>4</b>   | <b>Constitución de sociedades</b>                       | <i>Requisitos y procedimiento</i>                                          |
| <b>4.1</b> | <b>Requisitos de fondo y de forma</b>                   | <i>Artículo 110 del Código de Comercio y artículo 5.º de la Ley 1258</i>   |
| <b>4.2</b> | <b>Procedimiento</b>                                    | <i>Ruta de trece pasos, plazos, costos y responsables</i>                  |
| <b>4.3</b> | <b>Control de legalidad y reformas</b>                  | <i>Defectos frecuentes y su corrección</i>                                 |
| <b>5</b>   | <b>Contrato societario</b>                              | <i>Características, estatutos, pactos y velo</i>                           |
| <b>5.1</b> | <b>Características del contrato</b>                     | <i>Plurilateral, de organización y de tracto sucesivo: consecuencias</i>   |
| <b>5.2</b> | <b>Estatutos</b>                                        | <i>Anatomía por bloques; norma imperativa y norma dispositiva</i>          |
| <b>5.3</b> | <b>Pactos para-estatutarios</b>                         | <i>Régimen, tipología y oponibilidad</i>                                   |
| <b>5.4</b> | <b>Levantamiento del velo societario</b>                | <i>Presupuestos, vías procesales y competencia</i>                         |
| <b>6</b>   | <b>El capital social</b>                                | <i>Aportes, cuentas de capital y destino de las utilidades</i>             |
| <b>6.1</b> | <b>Concepto y funciones</b>                             | <i>Capital y patrimonio; autorizado, suscrito y pagado</i>                 |
| <b>6.2</b> | <b>Los aportes</b>                                      | <i>Dinero, especie e industria; avalúo, mora y responsabilidad</i>         |
| <b>6.3</b> | <b>Estructura del capital por tipo</b>                  | <i>Suscripción, pago y negociación de participaciones</i>                  |
| <b>6.4</b> | <b>Utilidades, reservas y variaciones de capital</b>    | <i>Distribución, aumento, disminución y negocio en marcha</i>              |
| <b>T2</b>  | <b>Taller 2 · Cinco casos y su guía de solución</b>     | <i>Estructuración de capital y control de decisiones sociales</i>          |
| <b>A</b>   | <b>Anexos</b>                                           | <i>Glosario, lista de verificación y fuentes</i>                           |

## ADVERTENCIA METODOLÓGICA

**Alcance.** El documento sigue el temario del curso unidad por unidad. No es un tratado: es un instrumento de consulta que fija la regla aplicable, su fundamento normativo puntual y el punto donde, en asesoría preventiva y en litigio, se concentran los errores.

**Estructura de cada desarrollo.** Las tablas comparativas mantienen cuatro columnas —figura o tipo, regla aplicable, fundamento y nota de riesgo—, con una escala de criticidad de cuatro grados que califica la exposición patrimonial o procesal, no la dificultad conceptual.

**Vigencia.** Se marcan de forma expresa las disposiciones derogadas por el parágrafo 2.º del artículo 4.º de la Ley 2069 de 2020, porque buena parte de los formatos estatutarios en circulación todavía reproduce la causal de disolución por pérdidas, hoy inexistente.

**Citas de jurisprudencia.** Las decisiones de la Superintendencia de Sociedades en ejercicio de funciones jurisdiccionales se citan por caso y año. Antes de usarlas en un escrito conviene confrontar el radicado en la fuente oficial: la numeración de esas sentencias circula con variantes en la doctrina.

**Naturaleza.** Documento académico y de sistematización. No sustituye el concepto jurídico sobre un caso concreto, que exige revisar estatutos, certificado de existencia y representación legal, régimen de vigilancia aplicable y situación de control o de grupo.

## ESCALA DE CRITICIDAD

**CRÍTICO** Pérdida del beneficio de limitación, nulidad o ineficacia del acto. Se verifica siempre antes de firmar.

**ALTO** Contingencia patrimonial relevante o causal de disolución evitable por vía estatutaria.

**MEDIO** Problema de oponibilidad, de prueba o de trámite; corregible sin sacrificio patrimonial.

**BAJO** Régimen protector; se anota la excepción que lo desactiva.

El curso avanza de lo general a lo concreto y describe, en realidad, el ciclo de vida del vehículo empresarial: primero qué es una sociedad y de qué se distingue (unidades 1 a 3), después cómo nace (unidad 4), con qué reglas internas funciona (unidad 5) y con qué recursos opera y responde (unidad 6). Las estructuras no societarias de la unidad 3 no son un paréntesis: son la alternativa real frente a la que se decide, y la fuente de la contingencia cuando se opera sin decidir.



Pregunta que ordena todo el curso: ¿quién responde, con qué patrimonio y hasta qué monto?

Línea de tiempo normativa

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1971 | <b>Decreto 410</b> , Código de Comercio. Libro Segundo, arts. 98 a 514: contrato de sociedad, seis tipos, sucursales, sociedades de hecho y cuentas en participación.                                                                                                          |
| 1990 | <b>Ley 43</b> , par. 2.º art. 13: umbrales de revisoría fiscal obligatoria por activos e ingresos.                                                                                                                                                                             |
| 1993 | <b>Ley 80</b> , art. 7.º: consorcio y unión temporal, con responsabilidad solidaria y sin personería jurídica.                                                                                                                                                                 |
| 1995 | <b>Ley 222</b> : régimen de administradores (arts. 22 a 25), empresa unipersonal, escisión, grupos empresariales y acuerdos de accionistas (art. 70). <b>Ley 190</b> , art. 44: levantamiento del velo por autoridad judicial.                                                 |
| 2000 | <b>Decisión 486</b> de la Comunidad Andina, arts. 190 a 199: nombre comercial, distinto de la razón social.                                                                                                                                                                    |
| 2006 | <b>Ley 1116</b> : régimen de insolvencia; art. 61, responsabilidad subsidiaria del controlante; deroga el art. 148 de la Ley 222.                                                                                                                                              |
| 2008 | <b>Ley 1258</b> : sociedad por acciones simplificada. Cambia el eje del derecho societario colombiano: unipersonalidad, objeto indeterminado, término indefinido, libertad de estructura orgánica, desestimación de la personalidad y abuso del voto ante la Superintendencia. |
| 2010 | <b>Ley 1429</b> , art. 24: enervamiento de causales de disolución en dieciocho meses.                                                                                                                                                                                          |
| 2012 | <b>Ley 1564</b> (CGP), art. 24, num. 5: facultades jurisdiccionales de la Superintendencia de Sociedades. <b>Decreto 019</b> , art. 175: se suprime el registro de libros de contabilidad.                                                                                     |
| 2014 | <b>Ley 1727</b> : Registro Único Empresarial y Social (RUES).                                                                                                                                                                                                                  |
| 2015 | <b>Decreto 1074</b> : decreto único reglamentario del sector comercio, industria y turismo.                                                                                                                                                                                    |
| 2017 | <b>Decreto 1875</b> : Ventanilla Única Empresarial, que integra el trámite de creación de empresa.                                                                                                                                                                             |
| 2018 | <b>Ley 1901</b> : sociedades de beneficio e interés colectivo (BIC), calificación y no tipo societario.                                                                                                                                                                        |
| 2020 | <b>Ley 2069</b> , art. 4.º: causal de disolución por no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha; su par. 2.º <b>deroga la causal por pérdidas</b> en todos los tipos.                                                                                                |
| 2021 | <b>Decreto 854</b> , que adiciona el Decreto 1074 de 2015: deberes de monitoreo de indicadores de deterioro a cargo de los administradores.                                                                                                                                    |
| 2025 | <b>P.L. 457 Cámara</b> , reforma al Código de Comercio y al régimen societario. Radicado el 5 de noviembre de 2025 tras el archivo del P.L. 467 de 2024; en trámite a la fecha de corte. <i>Verificar estado antes de emitir concepto.</i>                                     |

Qué regula

El derecho societario es la rama del derecho mercantil que regula el **nacimiento, la organización, el funcionamiento, la transformación y la extinción de las sociedades**, así como las relaciones entre los asociados, entre estos y la sociedad, y entre la sociedad y los terceros. No se ocupa de la actividad empresarial en sí —eso es el derecho comercial en sentido amplio— sino del *vehículo* a través del cual esa actividad se ejerce y del reparto de riesgo que ese vehículo produce.

De ahí que la pregunta técnica que ordena toda la materia no sea «qué hace la empresa», sino **quién responde, con qué patrimonio y hasta qué monto**. Toda la tipología societaria, el régimen de capital y la doctrina del velo son respuestas a esa pregunta.

VECINDAD CON OTRAS DISCIPLINAS

- **Derecho civil:** régimen general del contrato, capacidad, vicios del consentimiento y nulidades (arts. 1494 y ss. y 1502 C.C.), aplicable por remisión del art. 822 C.Co.
- **Derecho concursal:** Ley 1116 de 2006. Marca el límite del beneficio de limitación cuando hay control (art. 61).
- **Derecho laboral:** art. 36 del C.S.T., solidaridad de los miembros de las sociedades de personas por obligaciones laborales.
- **Derecho tributario:** art. 794 del E.T., solidaridad de los socios a prorrata de los aportes y del tiempo de tenencia; art. 20-1, establecimiento permanente.
- **Derecho de la competencia y signos distintivos:** Decisión 486 de la CAN; la razón social no es marca ni nombre comercial.

Fuentes, en orden de aplicación

| FUENTE                    | CONTENIDO Y REGLA DE USO                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constitución              | Libertad de empresa y de asociación (arts. 333 y 38); función social de la empresa; inspección, vigilancia y control por el Presidente (art. 189, nums. 24 y 26).                                                    |
| Ley mercantil imperativa  | Código de Comercio y leyes especiales. Prevalece sobre la voluntad de las partes; su desconocimiento genera nulidad, ineficacia o inoponibilidad.                                                                    |
| Estatutos                 | Ley particular de la sociedad dentro del margen dispositivo. Se oponen a terceros desde su inscripción.                                                                                                              |
| Ley mercantil supletiva   | Llena el silencio estatutario. Ejemplo típico: la remisión del art. 45 de la Ley 1258 al régimen de la anónima.                                                                                                      |
| Costumbre mercantil       | Arts. 3.º a 9.º C.Co. Tiene la misma autoridad de la ley cuando no la contraría y los hechos constitutivos son públicos, uniformes y reiterados; se prueba con certificación de la cámara de comercio o testimonios. |
| Ley civil                 | Por remisión de los arts. 2.º y 822 C.Co.                                                                                                                                                                            |
| Doctrina y jurisprudencia | Conceptos de la Superintendencia de Sociedades (criterio auxiliar, no vinculante) y sentencias de la misma entidad en funciones jurisdiccionales (sí vinculantes <i>inter partes</i> y con enorme peso persuasivo).  |

Tres nociones que la práctica confunde

EMPRESA · ART. 25 C.CO.

Actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. Es **actividad**, no sujeto: la empresa no es titular de derechos ni contrae obligaciones.

EMPRESARIO O COMERCIANTE · ARTS. 10 Y 20 C.CO.

Persona —natural o jurídica— que profesionalmente se ocupa en alguna de las actividades que la ley considera mercantiles. Es el **sujeto** que responde. Una sociedad comercial es comerciante; sus socios, por serlo, no.

ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO · ART. 515 C.CO.

Conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Es **objeto** de derecho: se enajena, se arrienda, se da en garantía y se aporta a una sociedad como unidad (art. 525). Una sucursal es un establecimiento de comercio, no un sujeto distinto.

La confusión no es inocua. Demandar «a la empresa» o «al establecimiento» y no a la sociedad titular genera indebida integración del contradictorio; y aportar un establecimiento de comercio como si fuera dinero altera el avalúo y activa la solidaridad del art. 135 C.Co.

SOCIEDAD, EMPRESA Y ESTABLECIMIENTO EN UN CASO CONCRETO

Una S.A.S. con domicilio en Barranquilla explota dos restaurantes y una planta de producción. Hay **una sola persona jurídica** —la S.A.S., titular de todo—; **una empresa** —la actividad organizada de producción y venta de alimentos—; **tres establecimientos de comercio**, cada uno con su matrícula mercantil; y, si la planta funciona en municipio distinto con administrador facultado para representar a la sociedad, además **una sucursal** (art. 263 C.Co.), que sigue sin ser persona distinta. Quien contrata con el restaurante contrata con la S.A.S.: el establecimiento no tiene capacidad para obligarse.

CONSECUENCIAS QUE SE DERIVAN DE ESA DISTINCIÓN

- La demanda se dirige contra la sociedad, con su NIT y su representante legal.
- El embargo recae sobre bienes de la sociedad o sobre el establecimiento como universalidad.
- La venta de un restaurante es enajenación de establecimiento (art. 525) y, si compromete el 50 % o más de los activos, puede constituir enajenación global de activos (art. 31 de la Ley 1258), que exige autorización de la asamblea.
- El nombre del restaurante puede ser nombre comercial y marca; la denominación de la sociedad, no necesariamente.

ARTÍCULO 98 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

«Por el contrato de sociedad dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados.»

Dos enunciados en un solo artículo: el **contractual** (obligación de aportar con ánimo de lucro) y el **institucional** (nacimiento de un sujeto de derecho). La sociedad por acciones simplificada unipersonal quiebra el primero —basta una persona, art. 1.º de la Ley 1258— sin tocar el segundo.

Elementos esenciales

| ELEMENTO                                   | CONTENIDO                                                                                                                                                                                                       | SI FALTA                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aporte                                     | Obligación de todos los asociados de transferir dinero, bienes apreciables en dinero o trabajo. Sin aporte no hay socio: hay acreedor, donante o partícipe de otra cosa.                                        | Inexistencia del contrato o, según el caso, nulidad. El «socio» sin aporte no adquiere la calidad.                                  |
| Ánimo de lucro y participación en pérdidas | Vocación de repartirse las utilidades y de soportar las pérdidas. La cláusula que excluye a un socio de toda participación en las utilidades o lo exonera de toda pérdida — <i>pacto leonino</i> — es ineficaz. | Se recalifica el negocio: asociación sin ánimo de lucro, mutuo, cuentas en participación mal denominadas.                           |
| Affectio societatis                        | Voluntad de colaboración activa y en pie de igualdad jurídica, distinta del simple interés en un rendimiento. Es el elemento que separa al socio del acreedor y del inversionista pasivo.                       | Indicio fuerte de simulación; es el argumento habitual en las acciones de exclusión y en la disolución por desavenencia.            |
| Pluralidad                                 | Dos o más personas en los tipos del Código de Comercio. <b>Excepción:</b> S.A.S. y empresa unipersonal admiten un solo titular.                                                                                 | En los tipos del C.Co., causal de disolución del art. 218, num. 3, enervable por transformación en S.A.S. (par. art. 35, Ley 1258). |

REQUISITOS DE VALIDEZ

Los comunes a todo contrato (art. 1502 C.C.): capacidad de las partes, consentimiento libre de vicios, objeto lícito y causa lícita. En materia societaria tienen dos particularidades. Primera: la **plurilateralidad** hace que el vicio que afecta a un solo asociado no contamine todo el contrato, salvo que su participación resulte esencial (arts. 104 y 105 C.Co.). Segunda: el objeto lícito se examina dos veces, en el objeto social estatutario y en la actividad efectivamente desarrollada; la licitud del papel no purga la ilicitud del hecho.

IMPUGNACIÓN DE DECISIONES SOCIALES

Las decisiones contrarias a la ley o a los estatutos son **nulas absolutamente** (art. 190 C.Co.); las adoptadas sin el número de votos previsto son **inoponibles** a los ausentes o disidentes; y las tomadas en reunión sin convocatoria o fuera del domicilio son **ineficaces**. La acción de impugnación corresponde a los administradores, revisores fiscales y socios ausentes o disidentes, y caduca en **dos meses** contados desde la fecha de la reunión o desde la inscripción, si el acto está sujeto a registro (art. 191 C.Co.).

SOCIEDAD Y OTRAS FORMAS DE ASOCIACIÓN

No toda organización de personas es sociedad. Las **asociaciones y corporaciones** sin ánimo de lucro (arts. 633 y ss. C.C.) tienen personería pero no reparten utilidades; las **cooperativas** se rigen por la Ley 79 de 1988 y el excedente no es dividendos; las **cuentas en participación** reparten utilidades pero no crean persona jurídica; el **consorcio** agrupa para contratar, no para lucrarse en común. El elemento diferenciador no es el número de personas ni la formalidad: es la combinación de aporte, lucro repartible y personificación.

NOTA DE PRÁCTICA

**CRÍTICO** El «socio» que solo pone dinero, no participa en decisiones, tiene rendimiento garantizado y puede exigir la devolución de su capital **no es socio**: es mutuante. Si el negocio se documentó como sociedad para eludir la usura o para no consolidar deuda, el riesgo no es civil sino de recalificación del negocio y, en casos graves, de captación no autorizada de recursos del público (art. 316 del Código Penal y Decreto 1981 de 1988). Revisar siempre si el aporte está sujeto a restitución.

Patologías del acto societario

| FIGURA                      | FUNDAMENTO                  | SUPUESTO TÍPICO EN MATERIA SOCIETARIA Y EFECTO                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inexistencia                | Art. 898, inc. 2.º C.Co.    | Falta un elemento esencial o la solemnidad prescrita. No produce efectos y no requiere declaración; es saneable por ratificación expresa de las partes, sin perjuicio de terceros.                                                             |
| Ineficacia de pleno derecho | Art. 897 C.Co.              | La ley la impone <i>sin necesidad de declaración judicial</i> : reunión celebrada sin convocatoria o fuera del domicilio (art. 190), decisiones adoptadas sin quórum. La Superintendencia se limita a reconocer que la decisión nunca existió. |
| Nulidad absoluta            | Arts. 899 y 104 a 108 C.Co. | Objeto o causa ilícitos; contravención de norma imperativa. En el contrato de sociedad genera liquidación y responsabilidad solidaria de los asociados por el pasivo (art. 105).                                                               |
| Nulidad relativa            | Art. 900 C.Co.              | Incapacidad relativa o vicio del consentimiento de un asociado. Afecta únicamente su vínculo; la sociedad subsiste con los demás, salvo que ese aporte sea indispensable.                                                                      |
| Inoponibilidad              | Art. 901 C.Co.              | El acto es válido entre las partes pero no produce efectos frente a terceros por falta de publicidad: reforma no inscrita, limitación de facultades del representante no registrada, pacto de socios no depositado.                            |

REGLA DE EXAMEN

Ante un defecto, el orden de análisis es siempre el mismo: **(i)** ¿falta un elemento esencial o la solemnidad? → inexistencia; **(ii)** ¿la ley sanciona expresamente con ineficacia? → ineficacia de pleno derecho, que no se demanda, se reconoce; **(iii)** ¿hay ilicitud o violación de norma imperativa? → nulidad absoluta; **(iv)** ¿el defecto afecta solo el consentimiento de un asociado? → nulidad relativa de su vínculo; **(v)** ¿el acto es válido pero no se publicó? → inoponibilidad. Confundir ineficacia con nulidad es el error más frecuente en las demandas de impugnación: la primera no tiene término de caducidad porque no hay acto que anular.

Atributos de la persona jurídica societaria

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre       | Razón social o denominación, según el tipo. Se controla la homonimia en el registro (art. 35 C.Co.), lo que no confiere derecho marcario.                                                                                                                           |
| Domicilio    | Ciudad o municipio indicado en los estatutos (art. 110, num. 3). Determina cámara de comercio competente, juez natural y lugar de las reuniones.                                                                                                                    |
| Nacionalidad | Colombiana si se constituyó conforme a la ley nacional y tiene domicilio principal en el país (art. 469).                                                                                                                                                           |
| Patrimonio   | Distinto e independiente del de los asociados. Es el efecto práctico central del art. 98.                                                                                                                                                                           |
| Capacidad    | Limitada al desarrollo de la empresa u objeto social y a los actos directamente relacionados con él (art. 99). En la S.A.S. el objeto puede ser indeterminado (art. 5.º, num. 5, Ley 1258), lo que reduce casi a cero la discusión sobre actos <i>ultra vires</i> . |

EFFECTO CAPITAL: LA SEPARACIÓN PATRIMONIAL

Los acreedores sociales persiguen el patrimonio de la sociedad; los acreedores personales del socio persiguen la participación de este, no los bienes sociales. El art. 252 C.Co. cierra la acción de terceros contra los accionistas por las obligaciones sociales en los tipos capitalistas. Esa barrera solo cae por la vía excepcional del levantamiento del velo (§ 5.4) o por los supuestos legales expresos de pérdida del beneficio de limitación.

Órganos sociales

| ÓRGANO                                                            | FUNCIÓN Y RÉGIMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Máximo órgano social<br>Asamblea de accionistas o junta de socios | Órgano de deliberación y decisión. Aprueba estados financieros, decreta utilidades, reforma estatutos, elige administradores y revisor fiscal, ordena acciones de responsabilidad (arts. 181 a 194 y 419 a 433 C.Co.; art. 25 Ley 222).                                                                                                                               |
| Junta directiva                                                   | Obligatoria en la anónima —no menos de tres principales con suplentes, elegidos por cuociente electoral (arts. 434 y 197)—. <b>Facultativa</b> en la limitada y en la S.A.S. (art. 25 Ley 1258): si no se prevé, sus funciones las asume el representante legal.                                                                                                      |
| Representación legal                                              | Ejecuta y obliga a la sociedad frente a terceros. Se presume facultado para celebrar todos los actos comprendidos en el objeto; las limitaciones son inoponibles si no están inscritas (arts. 196 y 901 C.Co.).                                                                                                                                                       |
| Revisoría fiscal                                                  | Obligatoria en la anónima, en las sucursales de sociedad extranjera y a petición de socios excluidos de la administración que representen el 20 % (art. 203 C.Co.). En los demás tipos —S.A.S. incluida— se activa por umbrales: activos brutos ≥ 5.000 s.m.m.l.v. o ingresos ≥ 3.000 s.m.m.l.v. al cierre anterior (par. 2.º art. 13 Ley 43/1990; art. 28 Ley 1258). |

REUNIONES · REGLAS QUE MÁS SE INCUMPLEN

Ordinaria dentro de los tres meses siguientes al 31 de diciembre (art. 422); convocatoria con quince días hábiles cuando se aprueban estados financieros y cinco días comunes en los demás casos (art. 424); reunión **por derecho propio** el primer día hábil de abril a las 10 a. m. en el domicilio principal si no se convocó (art. 429); reunión **universal** sin convocatoria con el 100 % presente (art. 426); reuniones **no presenciales** (arts. 19 a 21 Ley 222). La reunión sin convocatoria, fuera del domicilio o sin quórum es **inefcaz de pleno derecho** (art. 190).

Administradores

**Quiénes son** (art. 22 Ley 222): el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y **quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones**. La última expresión abre la puerta al administrador de hecho: quien manda sin título responde como si lo tuviera.

DEBERES · ART. 23 LEY 222

Obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un **buen hombre de negocios**. Sus actuaciones se cumplen en interés de la sociedad, teniendo en cuenta el interés de los asociados. De ahí se desprenden los deberes concretos: realizar los esfuerzos conducentes al objeto, velar por la legalidad, guardar reserva, dar trato equitativo a los asociados, y **abstenerse de participar en actos de competencia o en operaciones en conflicto de interés** salvo autorización expresa del máximo órgano social.

**Responsabilidad** (art. 200 C.Co., modificado por el art. 24 de la Ley 222): solidaria e ilimitada por los perjuicios causados a la sociedad, a los socios o a terceros. Se **presume la culpa** en casos de incumplimiento o extralimitación de funciones, violación de la ley o de los estatutos, y en la propuesta o distribución de utilidades sin estados financieros que las respalden. La **acción social de responsabilidad** (art. 25 Ley 222) la decide el máximo órgano social por mayoría, aun sin estar en el orden del día, e implica la remoción del administrador.

**ALTO** El conflicto de interés no se sana con la simple revelación: exige autorización del máximo órgano social con exclusión del voto del administrador interesado y bajo el estándar de que la operación no perjudique a la sociedad.

REGISTRO MERCANTIL Y PUBLICIDAD

Llevado por las cámaras de comercio (arts. 26 a 45 C.Co.) e integrado en el **RUES** (Ley 1727 de 2014). Cumple tres funciones que no deben mezclarse: **publicidad** —hace oponible el acto a terceros—, **prueba** —el certificado de existencia y representación acredita la sociedad y las facultades del representante— y, a veces, **constitución**: la S.A.S. solo forma persona jurídica desde la inscripción (art. 2.º Ley 1258).

Se inscriben, entre otros, el acto de constitución, las reformas, el nombramiento de administradores y revisores, la situación de control y de grupo (art. 30 Ley 222), los embargos de participaciones, la disolución y la liquidación. La matrícula del comerciante y la de cada establecimiento se **renuevan anualmente** en el primer trimestre; su omisión no extingue la sociedad pero acarrea sanción.

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL · SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

| GRADO                      | CUÁNDO PROCEDE Y QUÉ HABILITA                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inspección                 | Facultad general sobre toda sociedad no vigilada por otra superintendencia: solicitar información, practicar visitas y verificar situaciones jurídicas, contables o administrativas.                                                            |
| Vigilancia                 | Sociedades que superan los topes de activos o ingresos fijados por el Gobierno (Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 1736 de 2020). Implica reporte periódico de estados financieros y autorización previa para ciertas operaciones. |
| Control                    | Medida excepcional ante irregularidades graves: habilita a ordenar correctivos, remover administradores y convocar al máximo órgano social.                                                                                                     |
| Funciones jurisdiccionales | Art. 24, num. 5, del C.G.P. y art. 44 de la Ley 1258: conflictos societarios, impugnación de decisiones, desestimación de la personalidad, abuso del voto y responsabilidad de administradores. Sede natural del litigio societario.            |

LA CLASIFICACIÓN QUE DEJÓ DE IMPORTAR · ART. 100 C.CO., MODIFICADO POR EL ART. 1.º DE LA LEY 222 DE 1995

Antes de 1995 la distinción entre sociedad *civil* y sociedad *comercial* determinaba el régimen aplicable. Hoy no: se tienen como comerciales las sociedades que contemplen la ejecución de actos mercantiles, y si el objeto es mixto la sociedad es comercial; pero **cualquiera que sea su objeto, todas las sociedades quedan sujetas para todos los efectos a la legislación mercantil**. La consecuencia práctica es que la calificación civil o comercial ya no cambia el régimen societario, aunque subsiste para otros efectos —la calidad de comerciante y sus obligaciones profesionales, arts. 19 y 20 C.Co.—.

Criterios de clasificación y su utilidad

| CRITERIO                  | CATEGORÍAS                                                                                                                                                             | PARA QUÉ SIRVE                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naturaleza del vínculo    | De personas: colectiva. Mixtas: comanditas y limitada. De capital: anónima y S.A.S.                                                                                    | Es la clasificación matriz: anticipa el régimen de responsabilidad, la negociabilidad de la participación y las causales de disolución. En las de personas la identidad del socio es esencial ( <i>intuitu personae</i> ); en las de capital, indiferente. |
| Objeto                    | Civiles y comerciales (art. 100).                                                                                                                                      | Hoy solo relevante para la calidad de comerciante y sus deberes; no altera el régimen societario.                                                                                                                                                          |
| Origen del capital        | Privadas, públicas y de economía mixta (arts. 461 a 468 C.Co.).                                                                                                        | Determina el régimen de contratación —estatal o privado— y el control fiscal. La economía mixta no es un tipo, es una modalidad sobre un tipo preexistente.                                                                                                |
| Nacionalidad              | Nacionales y extranjeras (arts. 469 y 470).                                                                                                                            | Define si la operación en Colombia exige sucursal (art. 471) y activa el régimen cambiario de inversión extranjera.                                                                                                                                        |
| Estructura de control     | Independientes, subordinadas —filiales y subsidiarias— y grupos empresariales (arts. 260 y 261 C.Co.; arts. 26 a 32 Ley 222).                                          | Obliga a inscribir la situación de control, a preparar estados financieros consolidados y abre la responsabilidad subsidiaria del art. 61 de la Ley 1116 en insolvencia.                                                                                   |
| Régimen de vigilancia     | Inspeccionadas, vigiladas o controladas por la Superintendencia de Sociedades; o vigiladas por superintendencia especializada (Financiera, Salud, Servicios Públicos). | Determina obligaciones de reporte, autorizaciones previas para reformas y el juez del conflicto societario.                                                                                                                                                |
| Calificaciones especiales | Sociedad BIC (Ley 1901 de 2018); emisor de valores; entidad del sector solidario.                                                                                      | No crean tipos nuevos: añaden obligaciones de gestión y reporte sobre el tipo elegido.                                                                                                                                                                     |

Sociedades de personas y sociedades de capital

| RASGO                            | DE PERSONAS Y MIXTAS                                                                                                    | DE CAPITAL                                                                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elemento determinante            | La identidad del asociado.                                                                                              | El monto del aporte.                                                                                                   |
| Nombre                           | Razón social con nombres o apellidos de socios.                                                                         | Denominación objetiva o de fantasía.                                                                                   |
| Participación                    | Interés social o cuotas; su cesión es reforma estatutaria (art. 362) y opera con derecho de preferencia.                | Acciones, libremente negociables por endoso e inscripción en el libro de registro, salvo pacto estatutario.            |
| Responsabilidad                  | Ilimitada (colectiva y gestores) o limitada con excepciones amplias (limitada).                                         | Limitada al aporte, con excepciones estrechas.                                                                         |
| Muerte del asociado              | Puede ser causal de disolución si no se pactó continuación con herederos (art. 319).                                    | Irrelevante: las acciones se transmiten a los herederos.                                                               |
| Administración                   | Corresponde a todos los socios, quienes pueden delegarla (art. 310); veto y consentimiento unánime en decisiones clave. | Órganos separados: asamblea, junta directiva y representante legal.                                                    |
| Solidaridad laboral y tributaria | Sí: art. 36 del C.S.T. y art. 794 del E.T.                                                                              | No para la anónima y asimiladas; la S.A.S. excluye además expresamente la laboral y la tributaria (art. 1.º Ley 1258). |

DÓNDE ESTÁ CADA TIPO EN EL ARTICULADO

Colectiva, arts. 294 a 322 · En comandita, disposiciones comunes arts. 323 a 342, simple arts. 337 a 342, por acciones arts. 343 a 352 · Limitada, arts. 353 a 372 · Anónima, arts. 373 a 460 · S.A.S., Ley 1258 de 2008 · Sociedades extranjeras y sucursales, arts. 469 a 497 · Sociedades de hecho, arts. 498 a 506 · Cuentas en participación, arts. 507 a 514. Las remisiones son la clave de lectura: la comandita simple remite a la colectiva (art. 341), la comandita por acciones a la anónima (art. 352), la limitada a la anónima en lo no previsto (art. 372) y la S.A.S. a la anónima y, en su defecto, al régimen general (art. 45 Ley 1258).

REALIDAD ESTADÍSTICA Y SU CONSECUENCIA METODOLÓGICA

La sociedad por acciones simplificada concentra desde hace más de una década la casi totalidad de las constituciones societarias del país. Los tipos personalistas conservan interés dogmático, subsisten en sociedades de vieja data y en estructuras familiares, y —esto es lo que a menudo se pasa por alto— **siguen operando como régimen supletivo** por vía de las remisiones de los arts. 341, 347, 352 y 372 del Código de Comercio y 45 de la Ley 1258. Estudiar la colectiva no es un ejercicio de arqueología: es aprender la regla que se aplica cuando el estatuto de una S.A.S. guarda silencio y la cadena de remisiones llega hasta allí.



| CRITERIO                          | COLECTIVA                                                                                                                                       | COMANDITA SIMPLE                                                                                                           | COMANDITA POR ACCIONES                                                                                                                           | LIMITADA                                                                                                                                                                                                   | ANÓNIMA                                                                                                                                                                     | S.A.S.                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE                            | Solo razón social: nombre o apellido de socios + «y compañía», «hermanos» o «e hijos». Sin sufijo tipológico. art. 303                          | Razón social con nombre de gestores + «y compañía» o «& Cía.» + «S. en C.». Prohibido el nombre del comanditario. art. 324 | Igual regla, cerrando con «S.C.A.». art. 324, inc. final                                                                                         | Razón social o denominación + «Limitada» o «Ltda.». <b>Su omisión hace responder solidaria e ilimitadamente.</b> art. 357                                                                                  | Solo denominación + «Sociedad Anónima» o «S.A.». art. 373                                                                                                                   | Razón social o denominación + «sociedad por acciones simplificada» o «S.A.S.». art. 5.º, num. 2, L. 1258                                                         |
| RESPONSABILIDAD FRENTE A TERCEROS | Solidaria, ilimitada y <b>subsidiaria</b> de todos los socios. Los pactos limitativos valen entre socios y son inoponibles a terceros. art. 294 | Gestores: solidaria e ilimitada. Comanditarios: hasta el monto de sus aportes. art. 323                                    | Gestores: solidaria e ilimitada. Comanditarios: hasta el monto de sus acciones. arts. 323 y 352                                                  | Hasta el monto de los aportes, con excepciones amplias: laboral (art. 36 C.S.T.), tributaria (art. 794 E.T.), aportes en especie (art. 135), omisión del sufijo (art. 357) y capital no pagado (art. 355). | Hasta el monto de los aportes. Sin solidaridad laboral ni tributaria. Excepciones: avalúo de aportes en especie y control en insolvencia (art. 61 L. 1116).                 | Hasta el monto de los aportes; <b>sin responsabilidad laboral, tributaria ni de otra naturaleza.</b> Cede ante desestimación por fraude. arts. 1.º y 42, L. 1258 |
| PLURALIDAD                        | Mínimo 2 socios. Sin máximo legal, aunque el régimen de administración conjunta lo hace inviable en la práctica.                                | Mínimo 1 gestor + 1 comanditario. Deben coexistir las dos categorías. Sin máximo.                                          | Mínimo 1 gestor + <b>5 accionistas comanditarios.</b> art. 343                                                                                   | Mínimo 2, <b>máximo 25 socios.</b> El exceso configura causal de disolución. art. 356                                                                                                                      | Mínimo <b>5 accionistas</b> , sin máximo. Ninguno puede tener el 95 % o más de las acciones suscritas. arts. 374 y 457                                                      | <b>Uno o más</b> accionistas, sin máximo. Admite unipersonalidad originaria y sobrevenida. art. 1.º, L. 1258                                                     |
| ÓRGANOS OBLIGATORIOS              | Junta de socios; administración a cargo de todos, delegable. Revisor fiscal solo por petición del 20 % excluido de la administración.           | Junta de socios con voto de gestores y comanditarios según la ley; administración exclusiva de los gestores.               | Asamblea general; administración de los gestores; <b>revisor fiscal obligatorio</b> por remisión al régimen de la anónima (art. 352).            | Junta de socios y representante legal. Junta directiva facultativa. Revisoría por umbrales o por petición del 20 %.                                                                                        | Asamblea, <b>junta directiva obligatoria</b> (mín. 3 principales con suplentes, cuociente electoral) y <b>revisor fiscal obligatorio.</b> arts. 434, 197 y 203              | Asamblea y al menos un representante legal. <b>Junta directiva facultativa;</b> revisoría solo por umbrales. arts. 17, 25 y 28, L. 1258                          |
| CAPITAL                           | Aportes que forman el <b>interés social</b> , no fraccionado en títulos. Su cesión es reforma estatutaria y requiere unanimidad salvo pacto.    | Capital de los comanditarios en <b>cuotas</b> ; el gestor puede no aportar capital y aportar solo industria.               | Capital dividido en <b>acciones</b> de igual valor. Al constituir: suscribir ≥ 50 % del autorizado y pagar ≥ ½ de cada acción suscrita. art. 344 | <b>Cuotas</b> de igual valor, <b>pagadas íntegramente</b> al constituirse y en cada aumento. arts. 354 y 355                                                                                               | Autorizado, suscrito y pagado. Al constituir: suscribir ≥ 50 % del autorizado y pagar ≥ ½ de cada acción; plazo máximo de pago, <b>1 año.</b> arts. 375 y 387               | Mismas tres cuentas, sin proporciones mínimas de suscripción ni de pago; plazo máximo de pago, <b>2 años.</b> art. 9.º, L. 1258                                  |
| DISOLUCIÓN · ESPECIALES VIGENTES  | Muerte, incapacidad, insolvencia, enajenación forzada del interés o retiro justificado de un socio, salvo pacto de continuación. art. 319       | Causales de la colectiva respecto de los gestores; <b>desaparición de una de las dos categorías</b> de socios. art. 333    | Las del art. 333 y la reducción de comanditarios a menos de cinco. Régimen de disolución más exigente.                                           | El art. 370 fue <b>derogado</b> : operan las generales del art. 218, num. 3 (exceso de 25 socios o reducción a uno).                                                                                       | Concentración del <b>95 % o más</b> en un solo accionista y reducción a menos de cinco. Los nums. 2.º del art. 457 y los arts. 458 y 459 fueron derogados. art. 457, num. 3 | Las del art. 34 de la Ley 1258, con el num. 7.º <b>derogado.</b> No se disuelve por unipersonalidad sobrevenida, concentración ni muerte del accionista.         |

ADVERTENCIA TRANSVERSAL · LEY 2069 DE 2020

La **causal de disolución por pérdidas desapareció del ordenamiento**. El art. 4.º creó la causal por *no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha* al cierre del ejercicio, y su par. 2.º derogó el num. 7.º del art. 34 de la Ley 1258 y los arts. 342, 351, 370, 458, 459, 490 y el num. 2.º del art. 457 del C.Co. Toda mención legal a la causal por pérdidas se entiende referida a la nueva (par. 1.º).  
Reglamentación: Decreto 854 de 2021.

ENERVAMIENTO DE CAUSALES

Regla general: **seis meses** desde la fecha de la asamblea que reconozca la causal (art. 35 Ley 1258), ampliados a **dieciocho meses** por el art. 24 de la Ley 1429 de 2010, que además suprimió la exigencia de observar las formalidades de la reforma estatutaria. El párrafo del art. 35 permite enervar la unipersonalidad sobrevenida o el defecto de pluralidad de *cualquier tipo societario* mediante transformación en S.A.S., por decisión unánime de los asociados restantes. Es la salida más útil y menos usada del régimen.

CÓMO LEER ESTA MATRIZ

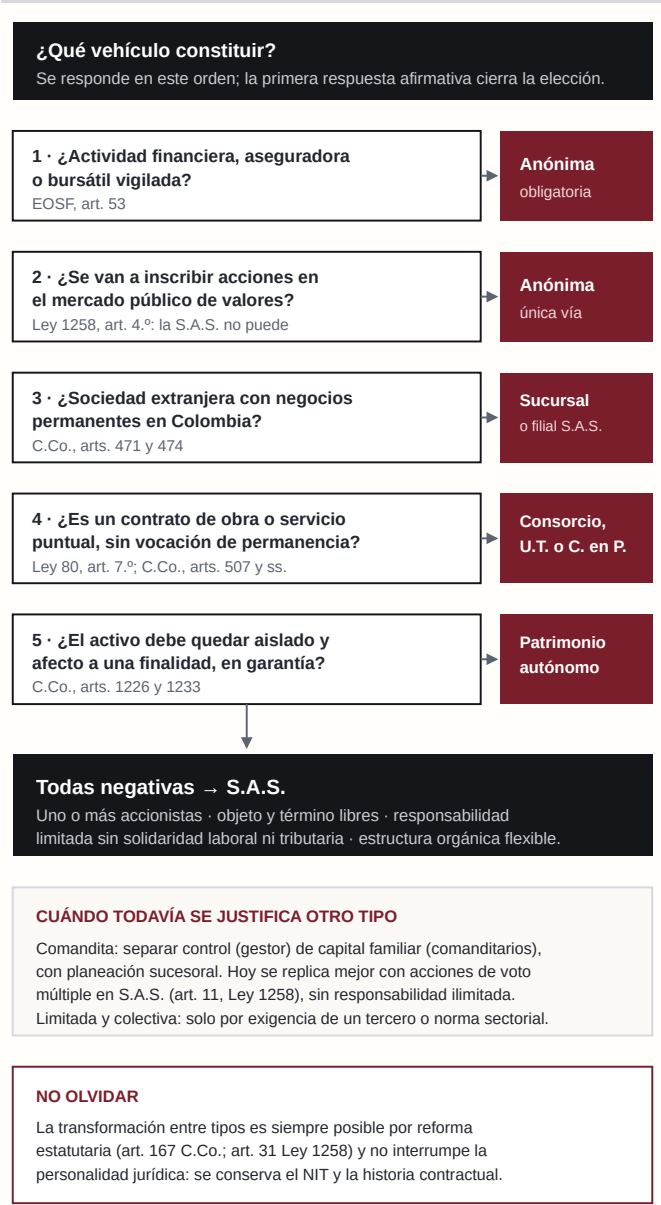
Cada casilla es una regla, no un resumen: se cita el artículo exacto porque en el examen y en el concepto profesional lo que se evalúa es la *fuentes*. Tres casillas concentran casi todos los errores de estructuración: la omisión del sufijo «Ltda.», la injerencia del comanditario en la administración y la concentración del 95 % en la anónima. Las tres se desarrollan en la unidad 5 y en el taller 2.

CADENA DE REMISIONES SUPLETIVAS · CÓMO SE LLENA EL SILENCIO DEL ESTATUTO

**Comandita simple** → **colectiva** (art. 341, respecto de los gestores) · **comandita por acciones** → **anónima** (art. 352) · **limitada** → **anónima** en lo no previsto (art. 372) · **S.A.S.** → **anónima y, en su defecto, régimen general de sociedades** (art. 45 de la Ley 1258). Leer un estatuto sin seguir esta cadena produce respuestas incompletas: la mitad de las reglas que gobiernan una S.A.S. no están en la Ley 1258 sino al final de una remisión.



Árbol de decisión



Figuras afines que no son tipos societarios

| FIGURA                                                      | RÉGIMEN Y UTILIDAD ACTUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NOTA DE PRÁCTICA                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Empresa unipersonal</b><br>Ley 222, arts. 71 a 81        | Persona jurídica constituida por un único titular que destina parte de sus activos a actividades mercantiles. Denominación seguida de «Empresa Unipersonal» o «E.U.». El titular limita su responsabilidad al monto de los activos destinados, salvo uso en fraude a la ley o en perjuicio de terceros (art. 71, par.). | <b>MEDIO</b> Prácticamente desplazada por la S.A.S. unipersonal, que ofrece lo mismo con mayor flexibilidad y admite el ingreso de nuevos socios sin cambiar de vehículo. Las E.U. existentes pueden convertirse en S.A.S. |
| <b>Sociedad de hecho</b><br>C.Co., arts. 498 a 506          | No es una forma que se elija: es la calificación que la ley impone a quien opera en común sin constituirse. Carece de personería; los derechos y obligaciones se radican en cabeza de todos los asociados, que responden solidaria e ilimitadamente. Se desarrolla en § 3.5.                                            | <b>CRÍTICO</b> Es el resultado por defecto de no decidir. Aparece cuando dos personas explotan un negocio juntas sin documento, o cuando una S.A.S. opera antes de inscribir su constitución.                              |
| <b>Sociedad de economía mixta</b><br>C.Co., arts. 461 a 468 | No es tipo autónomo: es una modalidad definida por la concurrencia de aportes estatales y privados sobre un tipo preexistente, normalmente la anónima. Cuando la participación estatal supera el 90 % se somete al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado.                                       | <b>MEDIO</b> Determina el régimen de contratación aplicable y el control fiscal, no el régimen societario interno.                                                                                                         |
| <b>Sociedad BIC</b><br>Ley 1901 de 2018                     | Calificación que puede adoptar <i>cualquier</i> sociedad, con independencia del tipo, mediante reforma estatutaria que incorpore actividades de beneficio e interés colectivo y la obligación de reportar su gestión conforme a estándares independientes.                                                              | <b>BAJO</b> No altera el régimen de responsabilidad, capital ni disolución. Si impone deberes adicionales a los administradores, que deben ponderar el interés de la comunidad y del ambiente.                             |
| <b>Sociedad extranjera</b><br>C.Co., arts. 469 y 470        | La constituida conforme a la ley de otro país y con domicilio principal en el exterior. Para negocios permanentes en Colombia debe abrir sucursal (art. 471); para actos aislados no requiere establecerse (art. 474, <i>a contrario</i> ).                                                                             | <b>ALTO</b> La alternativa a la sucursal es la <b>filial</b> constituida en Colombia, normalmente S.A.S. La elección tiene consecuencias tributarias, cambiarias y de responsabilidad muy distintas: se compara en § 3.2.  |

**CINCO ERRORES DE ESTRUCTURACIÓN**

- Elegir el tipo por costo de constitución.** La diferencia se mide en cientos de miles de pesos; la contingencia de responsabilidad, en el patrimonio completo del asociado.
- Constituir limitada «porque suena más seria».** Es el tipo con más excepciones al beneficio de limitación, incluida la solidaridad laboral y tributaria.
- Dejar al comanditario administrando.** Pierde la limitación de responsabilidad (arts. 324, 326 y 327).
- Operar antes de la inscripción.** Mientras no se inscriba el documento de constitución hay sociedad de hecho (art. 7.º Ley 1258).
- Copiar estatutos de internet.** Reproducen normas derogadas —art. 370, causal por pérdidas— que, incorporadas al estatuto, se vuelven exigibles como causal estatutaria.

**PREGUNTAS QUE DEFINEN LA ESTRUCTURA ANTES QUE EL TIPO**

- ¿Quién decide y con qué mayorías, hoy y cuando entre un tercero?
- ¿Cómo sale un socio y cómo se valora su participación?
- ¿Qué pasa si un socio muere, se divorcia o cae en insolvencia?
- ¿Habrá inversionistas? ¿Con qué derechos preferentes y de salida?
- ¿Qué activos deben quedar fuera del riesgo operativo?
- ¿Quién firma y hasta qué monto sin autorización previa?

Con esas seis respuestas, el tipo casi siempre se cae por su propio peso —y, en la práctica colombiana, se llama S.A.S.—. Lo difícil no es elegirlo: es redactar sus estatutos.

### 3.1 Cuadro maestro de estructuras no societarias

Ocho figuras que operan como empresa sin ser sociedad, contrastadas en seis criterios

UNIDAD 3 · ESTRUCTURAS NO SOCIETARIAS

La unidad responde a una pregunta única: ¿hay o no una persona jurídica distinta detrás de esta operación? Cuando la respuesta es negativa, el patrimonio expuesto es el de los participantes, y todo el andamiaje de limitación de responsabilidad de las unidades anteriores deja de aplicarse. Ninguna de estas figuras es marginal: la sucursal es la puerta de entrada de la inversión extranjera, el consorcio es la forma ordinaria de contratar con el Estado, el patrimonio autónomo estructura buena parte del crédito y de la infraestructura, y la sociedad de hecho es lo que queda cuando nadie decidió nada.

| FIGURA                                                    | ¿PERSONA JURÍDICA?                                                                   | PATRIMONIO Y TITULARIDAD                                                                                               | QUIÉN RESPONDE FRENTE A TERCEROS                                                                                                                                                          | REGISTRO Y NIT                                                                                           | RÉGIMEN TRIBUTARIO                                                                                                                                           | FUNDAMENTO                               |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Sucursal nacional</b><br>ESTABLECIMIENTO               | No. Es un establecimiento de comercio de la sociedad.                                | No tiene patrimonio propio: los bienes son de la sociedad matriz.                                                      | La sociedad, con todo su patrimonio. El administrador la representa con las facultades inscritas.                                                                                         | Matrícula mercantil propia; comparte el NIT de la sociedad.                                              | No es contribuyente independiente. Puede generar ICA en el municipio donde opera.                                                                            | C.Co. arts. 263 y 264                    |
| <b>Sucursal de sociedad extranjera</b><br>ESTABLECIMIENTO | No. Es la misma persona jurídica extranjera, domiciliada en Colombia.                | Capital asignado e inversión suplementaria; contabilidad separada obligatoria.                                         | La sociedad extranjera responde con todo su patrimonio, dentro y fuera del país.                                                                                                          | Inscripción en la cámara de comercio del domicilio; <b>NIT propio</b> .                                  | Contribuyente por rentas de fuente nacional; constituye establecimiento permanente (art. 20-1 E.T.). Régimen cambiario de inversión extranjera.              | C.Co. arts. 469 a 497; art. 471          |
| <b>Agencia comercial</b><br>CONTRATO                      | No. Vínculo contractual entre empresarios independientes.                            | Cada parte conserva su patrimonio; el agente actúa por cuenta del empresario.                                          | Cada empresario responde por sus propios actos, según el alcance del encargo.                                                                                                             | El contrato se inscribe en el registro mercantil para su oponibilidad.                                   | Cada parte tributa de forma independiente.                                                                                                                   | C.Co. arts. 1317 a 1331                  |
| <b>Consortio</b><br>COLABORACIÓN                          | No. Unión de dos o más personas para presentar una propuesta y ejecutar un contrato. | Sin patrimonio propio; cada consorciado aporta y factura según lo pactado.                                             | <b>Solidaria</b> por todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. Las sanciones se imponen a todos.                                                     | No se registra como sujeto; <b>NIT propio para efectos de facturación y retención</b> .                  | No es contribuyente del impuesto de renta: cada partícipe declara los ingresos, costos y deducciones que le corresponden (art. 18 E.T.).                     | Ley 80/1993 art. 7.º, num. 1             |
| <b>Unión temporal</b><br>COLABORACIÓN                     | No. Misma naturaleza del consorcio.                                                  | Sin patrimonio propio; se pacta el porcentaje de participación de cada miembro.                                        | Solidaria por el cumplimiento total de la propuesta y del contrato. <b>Diferencia clave:</b> las sanciones por incumplimiento se imponen de acuerdo con la participación de cada miembro. | Igual que el consorcio.                                                                                  | Igual que el consorcio.                                                                                                                                      | Ley 80/1993 art. 7.º, num. 2             |
| <b>Cuentas en participación</b><br>COLABORACIÓN OCULTA    | No. Carece de nombre, patrimonio y domicilio propios.                                | El gestor es reputado <b>único dueño</b> del negocio en las relaciones externas.                                       | Solo el gestor frente a terceros. El partícipe oculto responde hasta el valor de su aporte; si revela o autoriza que se conozca su calidad, <b>responde solidariamente</b> .              | No se registra ni tiene NIT: el negocio corre a nombre del gestor.                                       | Contrato de colaboración empresarial: cada parte declara lo que le corresponde (art. 18 E.T.).                                                               | C.Co. arts. 507 a 514; arts. 510 y 511   |
| <b>Patrimonio autónomo</b><br>FIDUCIA MERCANTIL           | No es persona jurídica, pero sí un patrimonio separado y afecto a una finalidad.     | Los bienes salen del patrimonio del fideicomitente y no ingresan al del fiduciario: forman una universalidad separada. | Con los bienes fideicomitidos, hasta el límite de la finalidad. No los persiguen los acreedores del fiduciario ni, salvo acreencias anteriores, los del fideicomitente.                   | Se identifica con NIT propio; la vocería y representación corresponden a la <b>sociedad fiduciaria</b> . | Principio de transparencia: los beneficiarios declaran las utilidades conservando la naturaleza que tendrían si las obtuvieran directamente (art. 102 E.T.). | C.Co. arts. 1226, 1227, 1233 y 1238      |
| <b>Sociedad de hecho</b><br>PATOLOGÍA                     | No. No forma persona jurídica en ningún caso.                                        | No hay patrimonio social: los bienes pertenecen en común a los asociados de hecho.                                     | Todos los asociados, de forma <b>solidaria e ilimitada</b> . Los derechos adquiridos y las obligaciones contraídas se entienden a favor o a cargo de todos.                               | No se registra. Su existencia se prueba por cualquier medio.                                             | Los asociados responden de forma solidaria por las obligaciones tributarias derivadas de la actividad común.                                                 | C.Co. arts. 498 a 506; art. 7.º Ley 1258 |

LA PREGUNTA QUE DECIDE EL CASO

Frente a cualquiera de estas figuras, el análisis empieza por identificar **el sujeto que soporta la obligación**. Si no hay persona jurídica, no hay separación patrimonial que oponer, y la cláusula que dice «la responsabilidad de las partes será individual y hasta el porcentaje de su participación» no es oponible al tercero: entre consorciados vale como regla de repartición interna, pero el acreedor cobra el todo a cualquiera de ellos.

LO QUE SÍ TIENEN SIN SER PERSONAS

Varias de estas figuras tienen **NIT, contabilidad separada, capacidad para ser parte en procesos y aptitud para contratar**, lo que induce a tratarlas como sujetos. No lo son. El NIT es un instrumento de administración tributaria, no un atributo de personalidad: la DIAN asigna NIT a consorcios, uniones temporales y patrimonios autónomos precisamente porque no existe otro modo de imputarles retenciones y facturación.

COMPARECENCIA EN JUICIO

El patrimonio autónomo comparece por conducto de la **sociedad fiduciaria**, que actúa como vocera y administradora (art. 1234, num. 4, C.Co.; art. 54 del C.G.P.). El consorcio y la unión temporal comparecen a través de su representante designado en el documento de conformación, sin que ello los convierta en sujetos: la condena se dicta contra los consorciados. La sociedad de hecho se demanda vinculando a **todos** los asociados de hecho, so pena de indebida integración del contradictorio.

SUCURSAL · ART. 263 C.CO.

Establecimiento de comercio abierto por una sociedad, **dentro o fuera de su domicilio**, para el desarrollo de los negocios sociales o de parte de ellos, **administrado por mandatarios con facultades para representar a la sociedad**. La nota decisiva es la representación: quien dirige la sucursal obliga a la sociedad.

AGENCIA · ART. 264 C.CO.

Establecimiento abierto por una sociedad en el mismo sentido, pero cuyos administradores **carecen de facultades para representarla**. Se limitan a gestionar. No debe confundirse con el contrato de agencia comercial (arts. 1317 y ss.), que vincula a dos empresarios independientes.

CONSECUENCIA COMÚN

Ni la sucursal ni la agencia son personas jurídicas. No tienen patrimonio propio ni capacidad para ser titulares de derechos: **todo lo que hacen lo hace la sociedad**. Su apertura, sin embargo, exige matrícula mercantil propia y la inscripción del administrador con sus facultades.

Sucursal de sociedad extranjera

La sociedad extranjera —constituida conforme a la ley de otro país y con domicilio principal en el exterior (art. 469)— que pretenda **emprender negocios permanentes** en Colombia debe establecer una sucursal con domicilio en el territorio nacional (art. 471). El art. 474 enumera las actividades que se tienen por permanentes; el listado es la herramienta práctica para decidir si hay o no obligación de establecerse.

| EXIGENCIA                              | CONTENIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividades permanentes<br>art. 474    | Abrir establecimientos de comercio u oficinas de negocios; intervenir como contratista en obras o servicios; participar en actividades de manejo o inversión de fondos del ahorro privado; dedicarse a la industria extractiva; obtener o recibir en cesión una concesión del Estado; y el funcionamiento en el país de sus asambleas, juntas directivas o administración. |
| Protocolización<br>arts. 471 y 472     | Escritura pública en el domicilio de la sucursal con: copia de los estatutos, resolución del órgano competente que acuerde el establecimiento, prueba de la existencia y representación de la sociedad, y designación de representante legal y revisor fiscal.                                                                                                             |
| Contenido de la resolución<br>art. 472 | Negocios que desarrollará, capital asignado, domicilio, término de duración, causales de terminación, facultades del representante y designación del revisor fiscal, que debe ser persona natural con residencia en Colombia.                                                                                                                                              |
| Revisor fiscal<br>art. 489             | Obligatorio y permanente, con independencia del tamaño de la sucursal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Capital y cambios                      | Capital asignado en moneda extranjera, registrado como inversión extranjera directa; <b>la inversión suplementaria al capital asignado</b> permite fondear la operación sin reforma. Régimen cambiario: Decreto 1068 de 2015 y regulación de la Junta Directiva del Banco de la República.                                                                                 |
| Tributación                            | Constituye <b>establecimiento permanente</b> (art. 20-1 E.T.); tributa sobre las rentas y ganancias ocasionales de fuente nacional que le sean atribuibles, con estudio de atribución soportado en contabilidad separada.                                                                                                                                                  |

OBLIGACIONES PERIÓDICAS DE LA SUCURSAL EXTRANJERA

Renovación anual de la matrícula mercantil; contabilidad separada en Colombia y estados financieros propios; revisor fiscal permanente (art. 489); actualización del registro de la inversión extranjera y de la inversión suplementaria al capital asignado ante el Banco de la República; declaraciones tributarias como establecimiento permanente; e inscripción de cualquier cambio en los documentos protocolizados de la matriz.

FIGURA VECINA: OFICINA DE REPRESENTACIÓN

En el sector financiero, las entidades del exterior pueden abrir **oficinas de representación** autorizadas por la Superintendencia Financiera (Decreto 2555 de 2010). No son sucursales y **no pueden realizar operaciones de intermediación**: se limitan a promover negocios y a servir de canal de contacto. Usarlas para operar de hecho equivale a ejercer actividad permanente sin establecerse.

CIERRE DE LA SUCURSAL

Decisión del órgano competente de la matriz, protocolización de esa decisión, liquidación de la sucursal con pago del pasivo externo, cancelación de la inscripción y de la matrícula, y cierre tributario y cambiario. La matriz responde por los pasivos insolutos: la cancelación registral no extingue obligaciones, porque nunca hubo persona jurídica distinta que liquidar.

Sucursal o filial: la decisión de entrada

| CRITERIO        | SUCURSAL                                                                                                      | FILIAL (NORMALMENTE S.A.S.)                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personalidad    | Ninguna. Es la matriz operando en Colombia.                                                                   | Persona jurídica colombiana, distinta de su matriz.                                                     |
| Responsabilidad | <b>CRÍTICO</b> La matriz responde con todo su patrimonio mundial por las obligaciones contraídas en Colombia. | Limitada al aporte, salvo desestimación (art. 42 Ley 1258) o control en insolvencia (art. 61 Ley 1116). |
| Constitución    | Escritura pública con documentos de la matriz apostillados y traducidos. Trámite más lento y costoso.         | Documento privado inscrito; días de trámite.                                                            |
| Gobierno        | Sin órganos propios: decide la matriz; el representante ejerce las facultades otorgadas.                      | Asamblea y representante legal propios, con estatutos a la medida.                                      |
| Reformas        | Cada cambio exige decisión del órgano extranjero, apostilla y protocolización.                                | Reforma estatutaria interna e inscripción.                                                              |
| Repatriación    | Remisión de utilidades de la sucursal, con reglas cambiarías propias.                                         | Dividendos, con su propio tratamiento tributario.                                                       |
| Cierre          | Liquidación de la sucursal, con protocolización y cancelación registral.                                      | Disolución y liquidación ordinarias.                                                                    |

REGLA DE DECISIÓN

La sucursal se impone cuando la contratación exige que el contratista sea la propia matriz —licitaciones que califican experiencia y patrimonio del proponente, concesiones, industria extractiva—. En los demás casos la filial suele ser superior: aísla el riesgo colombiano del patrimonio global y simplifica la operación diaria. Estructurar una sucursal por inercia, cuando bastaba una S.A.S., expone a la matriz a la responsabilidad ilimitada por contingencias laborales, fiscales y de responsabilidad civil originadas en Colombia.

Son contratos por los cuales dos o más empresarios **aúnan esfuerzos, recursos o conocimiento para un fin común sin crear una persona jurídica nueva**. Se diferencian de la sociedad en tres puntos: no hay personificación, no hay patrimonio social y —salvo en cuentas en participación— no hay ánimo de repartir utilidades comunes, sino de ejecutar conjuntamente un negocio y liquidar resultados según lo pactado. Se diferencian entre sí por quién aparece frente al tercero y cómo se distribuye la responsabilidad.

| FIGURA                                                   | RÉGIMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NOTA DE PRÁCTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consortio</b><br>LEY 80, ART. 7.1                     | Dos o más personas presentan conjuntamente una propuesta y, si es adjudicada, responden <b>solidariamente</b> por todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. Todas las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo del contrato afectan a todos los miembros.                                                                                                | <b>CRÍTICO</b> La solidaridad no se puede pactar en contra del tercero contratante. El acuerdo interno de participación sirve para el ajuste entre consorciados y para la repetición, no para oponerse al cobro.                                                                                         |
| <b>Unión temporal</b><br>LEY 80, ART. 7.2                | Misma estructura y misma solidaridad por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado. La <b>única diferencia legal</b> es que las <b>sanciones</b> por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se imponen de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros, para lo cual debe indicarse en el documento de conformación.           | <b>ALTO</b> Si el documento no señala los términos y extensión de la participación, la unión temporal se trata como consorcio y la ventaja desaparece. Es un error de redacción frecuente y de consecuencias directas.                                                                                   |
| <b>Cuentas en participación</b><br>C.CO. ARTS. 507 A 514 | Un <b>gestor</b> toma a su cargo una o varias operaciones mercantiles y las ejecuta <b>en su solo nombre y bajo su crédito personal</b> , con la obligación de rendir cuentas y dividir con el partícipe las ganancias o pérdidas. No constituye persona jurídica, carece de nombre, patrimonio social y domicilio (art. 509). El gestor es reputado único dueño del negocio en las relaciones externas (art. 510). | <b>CRÍTICO</b> El partícipe oculto responde hasta el valor de su aporte; pero si <b>revela o autoriza que se conozca su calidad</b> , responde solidariamente con el gestor frente a terceros (art. 511). Basta un correo, una firma en actas o la aparición en la publicidad del negocio.               |
| <b>Joint venture</b><br>CONTRATO ATÍPICO                 | No está tipificado en la ley colombiana. Se estructura por autonomía de la voluntad (art. 4.º C.Co. y art. 1602 C.C.) y toma prestadas reglas del consorcio, de las cuentas en participación o del contrato de sociedad, según su diseño. Puede ser puramente contractual o <i>incorporado</i> , si desemboca en una sociedad de propósito específico.                                                              | <b>MEDIO</b> Riesgo central: que un juez lo recalifique como sociedad de hecho al encontrar aportes, ánimo de lucro común y <i>affectio societatis</i> . Se conjura pactando expresamente la ausencia de intención societaria, la titularidad separada de los activos y la forma de repartir resultados. |

Cláusulas que no pueden faltar

- **Objeto y alcance** exactos de la colaboración, para evitar la recalificación como sociedad.
- **Porcentajes de participación** en la ejecución, en los ingresos, en los costos y en las sanciones.
- **Representante** único, con facultades expresas y límites de cuantía.
- **Aportes** de cada parte y régimen de propiedad de los bienes y de los resultados —quién se queda con el equipo, con la licencia o con la información al terminar—.
- **Facturación**: quién factura al cliente y cómo se cruzan cuentas entre partes.
- **Régimen de decisiones** y mecanismo de desbloqueo.
- **Responsabilidad interna** y derecho de repetición del que pagó de más por la solidaridad externa.
- **Terminación anticipada**, incumplimiento y cesión de la posición contractual.
- **Solución de controversias** y ley aplicable.

Tratamiento tributario

ARTÍCULO 18 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO

Los contratos de colaboración empresarial —consorcios, uniones temporales, *joint ventures* y cuentas en participación— **no son contribuyentes del impuesto sobre la renta**. Las partes declaran de manera independiente los activos, pasivos, ingresos, costos y deducciones que les correspondan de acuerdo con su participación. El gestor, representante o administrador debe certificar y entregar a cada partícipe la información financiera y fiscal, con la misma información que registró en su contabilidad, que debe llevarse de forma separada.

Para efectos de IVA, retención en la fuente y facturación, la DIAN asigna NIT al consorcio y a la unión temporal, que pueden facturar directamente o hacerlo cada miembro por su participación, según se pacte. Este NIT no personifica la figura: es un instrumento de administración tributaria.

FRONTERA CON LA SOCIEDAD

Tres indicios llevan a que un contrato de colaboración sea tratado como sociedad de hecho: **(i)** fondo común de aportes administrado conjuntamente; **(ii)** reparto de utilidades netas y no de ingresos propios de cada parte; **(iii)** permanencia y organización con vocación indefinida, más allá del negocio puntual. Si los tres concurren, la defensa basada en el nombre del contrato es débil: en derecho societario prevalece la realidad sobre la denominación.

OTROS CONTRATOS DE COLABORACIÓN

La categoría es más amplia que la contratación estatal: **franquicia** (atípica), **agencia comercial** (arts. 1317 a 1331, con la prestación del art. 1324), **distribución, suministro** (arts. 968 y ss.), **concesión y alianzas de riesgo compartido**. Todas comparten el rasgo de coordinar empresas independientes; ninguna crea un sujeto nuevo ni limita responsabilidad frente a terceros.

ERRORES FRECUENTES

Firmar consorcio cuando se quería unión temporal, y perder la graduación de sanciones. No definir quién factura, y quedar con un IVA descontable en cabeza de quien no puede usarlo. Nombrar representante sin límites de cuantía. Y el más costoso: dejar que el partícipe oculto de unas cuentas en participación aparezca ante el cliente —reuniones, correos, tarjetas— y activar la solidaridad del art. 511.

FIDUCIA MERCANTIL · ART. 1226 C.CO.

«Negocio jurídico en virtud del cual una persona, llamada fiduciante o fideicomitente, transfiere uno o más bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o enajenarlos para cumplir una finalidad determinada por el constituyente, en provecho de este o de un tercero llamado beneficiario o fideicomisario.»

Solo pueden tener la calidad de fiduciarios las **sociedades fiduciarias** especialmente autorizadas por la Superintendencia Financiera (art. 1226, inc. 3.º). La fiducia sobre inmuebles debe constar por escritura pública registrada (art. 1228) y su duración no puede exceder de veinte años, salvo las excepciones legales (art. 1230).



Reglas que producen el efecto de aislamiento

|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Separación</b><br>art. 1233                                       | Los bienes fideicomitados se mantienen separados del resto del activo del fiduciario y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios; <b>forman un patrimonio autónomo</b> afecto a la finalidad contemplada en el acto constitutivo.                     |
| <b>Inmunidad frente a acreedores del fiduciario</b><br>art. 1227     | Los bienes no forman parte de la garantía general de los acreedores del fiduciario.                                                                                                                                                                              |
| <b>Inmunidad frente a acreedores del fideicomitente</b><br>art. 1238 | Los bienes no pueden ser perseguidos por los acreedores del fiduciante, <b>a menos que sus acreencias sean anteriores</b> a la constitución del fideicomiso. También pueden atacarlo los acreedores del beneficiario sobre los rendimientos que le correspondan. |
| <b>Prohibición de apropiación</b><br>art. 1244                       | Es <b>ineficaz</b> toda estipulación que disponga que el fiduciario adquiera definitivamente, por causa del negocio fiduciario, la propiedad de los bienes fideicomitados.                                                                                       |
| <b>Deberes del fiduciario</b><br>art. 1234                           | Realizar diligentemente los actos necesarios para la finalidad, mantener los bienes separados, invertir, llevar contabilidad separada, rendir cuentas y <b>ejercer la vocería y defensa del patrimonio autónomo</b> .                                            |
| <b>Tributación</b><br>art. 102 E.T.                                  | Principio de transparencia: los beneficiarios declaran las utilidades conservando el carácter que tendrían si las percibieran directamente. La fiduciaria practica retenciones y certifica.                                                                      |

MODALIDADES MÁS USADAS

- **Fiducia en garantía:** el bien respalda una obligación y, ante incumplimiento, se ejecuta por el procedimiento pactado, sin proceso ejecutivo. Es la razón principal de su uso en crédito corporativo.
- **Fiducia de administración y pagos:** canaliza recursos de un proyecto y ordena su destinación.
- **Fiducia inmobiliaria:** preventas, punto de equilibrio y desarrollo de proyectos.
- **Encargo fiduciario:** **MEDIO** no hay transferencia de propiedad ni patrimonio autónomo: es una mera administración por cuenta ajena. Confundirlo con la fiducia mercantil es el error conceptual más frecuente de la unidad.

OTROS PATRIMONIOS AUTÓNOMOS DEL ORDENAMIENTO

La figura no se agota en la fiducia. Son patrimonios autónomos, con reglas propias, los **fondos de inversión colectiva** y los fondos de capital privado, los **patrimonios autónomos de titularización** que emiten valores en el mercado, los constituidos por entidades públicas para ejecutar proyectos, y los **fondos de pensiones y cesantías**. Todos comparten el rasgo esencial: masa de bienes afecta a una finalidad, administrada por un gestor profesional, sin personalidad jurídica.

LÍMITES DEL AISLAMIENTO

**ALTO** La fiducia no es una bóveda a prueba de todo. Cede frente a: acreedores anteriores del fideicomitente (art. 1238); la **acción pauliana o revocatoria** cuando la transferencia se hizo en fraude de acreedores; las acciones revocatorias y de simulación del régimen de insolvencia (arts. 74 y 75 de la Ley 1116) respecto de actos celebrados dentro de los períodos de sospecha; y las obligaciones que la propia fiducia asuma. Constituir una fiducia con el proceso ejecutivo ya en curso no protege el bien: lo convierte en prueba de la intención defraudatoria.

ENCARGO FIDUCIARIO Y FIDUCIA MERCANTIL · LA DISTINCIÓN QUE MÁS SE FALLA

En la **fiducia mercantil** hay *transferencia* de la propiedad al fiduciario y nace un **patrimonio autónomo** con los efectos de los arts. 1227, 1233 y 1238. En el **encargo fiduciario** no hay transferencia: los bienes permanecen en el patrimonio del cliente y la fiduciaria solo los administra por cuenta ajena, de modo que **siguen siendo perseguibles por sus acreedores**. Quien busca aislamiento patrimonial y firma un encargo fiduciario no obtiene protección alguna; y quien solo quiere administración profesional y constituye fiducia asume costos y formalidades que no necesitaba.

DEFINICIÓN Y PRUEBA · ARTS. 498 Y 499 C.CO.

La sociedad comercial será de hecho cuando **no se constituya por escritura pública**. Su existencia podrá demostrarse por cualquiera de los medios probatorios reconocidos en la ley. **La sociedad de hecho no es persona jurídica**: los derechos que se adquieran y las obligaciones que se contraigan se entienden a favor o a cargo de todos los socios de hecho.

La calificación no depende de la voluntad de las partes ni del nombre que le den al acuerdo: opera **por ministerio de la ley** cuando concurren los elementos del contrato de sociedad —aportes, ánimo de lucro repartible y *affectio societatis*— sin la solemnidad exigida.

| REGLA            | CONTENIDO Y FUNDAMENTO                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabilidad  | Todos los asociados responden <b>solidaria e ilimitadamente</b> por las operaciones celebradas. Las estipulaciones tendientes a limitar esa responsabilidad se tienen por no escritas frente a terceros (art. 501).               |
| Actuación        | Los terceros pueden hacer valer sus derechos contra todos o contra cualquiera de los asociados; quien contrató en nombre de la sociedad de hecho queda personalmente obligado y puede repetir contra los demás (arts. 500 y 502). |
| Aportes y bienes | No hay patrimonio social. Los bienes destinados a la actividad pertenecen a quien figure como titular, con las consecuencias probatorias y tributarias del caso; entre asociados se liquidan como comunidad.                      |
| Liquidación      | Cualquiera de los asociados puede pedir <b>en cualquier tiempo</b> que se haga la liquidación, y los demás están obligados a proceder a ella (art. 505). No hay término de duración que oponer.                                   |
| Administración   | La que se haya pactado; a falta de estipulación, todos los asociados pueden administrar, con los riesgos que ello supone.                                                                                                         |

CÓMO SE PRUEBA EN JUICIO

Al no existir documento, la prueba se construye con indicios concordantes: cuentas bancarias conjuntas, correos donde las partes se refieren al negocio como propio, facturación cruzada, reparto periódico de utilidades, publicidad conjunta, testimonios de proveedores y empleados, y actos de disposición sobre bienes del negocio. El estándar no es la existencia de un pacto expreso, sino la **convergencia de los elementos del art. 98**.

CONTINGENCIA LABORAL Y TRIBUTARIA

La sociedad de hecho es, además, una sociedad *de personas*: se le aplica la solidaridad del art. 36 del C.S.T. por las obligaciones laborales y la del art. 794 del E.T. por las tributarias. En la práctica, el trabajador demanda a los dos asociados y a quien haya actuado como empleador aparente, y la administración tributaria persigue a todos. No hay un patrimonio social que interponer.

QUÉ HACER CUANDO YA EXISTE

No se «convierte» en sociedad: se constituye una nueva —normalmente S.A.S.— y se le aportan o venden los activos del negocio, documentando la operación y asumiendo expresamente los pasivos que se trasladan. Las obligaciones anteriores **siguen siendo solidarias** de los asociados de hecho: la constitución posterior protege hacia el futuro, nunca hacia atrás. Conviene practicar debida diligencia laboral y fiscal antes de aportar, y pactar entre los antiguos asociados la forma de atender las contingencias pendientes.

LIQUIDACIÓN

Se practica de común acuerdo o, en su defecto, por el juez a petición de cualquiera de los asociados (arts. 505 y 506). Se pagan primero las obligaciones con terceros; el remanente se distribuye según los aportes probados. La ausencia de contabilidad y de documentos convierte esta etapa en una disputa probatoria: quien no pueda acreditar su aporte difícilmente recuperará su valor.

SEÑALES DE ALERTA EN DEBIDA DILIGENCIA

Dos o más personas que se presentan como «socios» sin certificado de existencia; pagos periódicos iguales entre ellas sin contrato que los explique; un solo RUT para una operación que claramente involucra a varios; activos del negocio a nombre personal de uno de los participantes; facturación de un tercero por actividades del negocio común. Cualquiera de esas señales obliga a preguntar por el documento de constitución.

FRENTE AL EXAMEN

Tres afirmaciones que se repiten y son falsas: que la sociedad de hecho «se vuelve regular» al inscribirse —lo que nace con la inscripción es una sociedad nueva—; que la responsabilidad se limita a lo aportado —es solidaria e ilimitada—; y que requiere acuerdo escrito para existir —basta la prueba de los elementos del art. 98 por cualquier medio—.

La versión moderna: la S.A.S. no inscrita

ARTÍCULO 7.º DE LA LEY 1258 DE 2008

Mientras no se efectúe la inscripción del documento privado o público de constitución en la cámara de comercio del lugar del domicilio principal, **se entenderá para todos los efectos legales que la sociedad es de hecho** si fueren varios los asociados. Tratándose de un solo asociado, **responderá personalmente** por las obligaciones que contraiga en desarrollo de la empresa.

Es la hipótesis que hoy se presenta con más frecuencia y la que más patrimonio ha costado: el documento de constitución se firma, la operación arranca —se arrienda local, se contrata personal, se compra inventario— y el registro se aplaza semanas. Durante todo ese tiempo **no hay limitación de responsabilidad**, y las obligaciones contraídas en ese lapso no se sanean retroactivamente con la inscripción posterior.

FIGURAS VECINAS QUE CONVIENE NO CONFUNDIR

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sociedad irregular    | La constituida por escritura pública pero <b>no inscrita</b> en el registro mercantil, o que opera fuera de los términos de su objeto o de su domicilio inscrito. Existe como persona jurídica, pero sus estipulaciones no son oponibles a terceros. |
| Sociedad nula         | La constituida con vicio que genera nulidad absoluta —objeto o causa ilícitos—. Se liquida y los asociados responden solidariamente por el pasivo (art. 105).                                                                                        |
| Sociedad en formación | La que ya otorgó el acto constitutivo y adelanta el trámite de inscripción. Quienes actúan a su nombre antes de la inscripción responden personal y solidariamente (art. 116 y art. 7.º Ley 1258).                                                   |
| Comunidad             | Copropiedad sobre un bien sin ánimo de explotarlo en común de forma organizada: no hay sociedad. La línea divisoria es la explotación empresarial conjunta.                                                                                          |



INSTRUCCIONES

Responda cada caso en el orden **norma · subsunción · conclusión · recomendación preventiva**. Cite artículo exacto, no la ley en bloque. Cuando la respuesta dependa de un hecho que el enunciado no precisa, dígalo expresamente y resuelva en las dos hipótesis. Extensión sugerida: media página por caso.

QUÉ SE EVALÚA

Identificación correcta de la figura (30 %) · precisión de la cita normativa (25 %) · determinación de quién responde y hasta qué monto (30 %) · calidad de la recomendación preventiva (15 %).

CASO 1 · EL GIMNASIO SIN PAPELES

Explotación conjunta sin constitución

Andrea y Camilo abrieron hace tres años un gimnasio en Barranquilla. No firmaron ningún documento. El contrato de arrendamiento del local y el RUT están a nombre de Andrea. Camilo aportó los equipos, atiende la operación diaria y ambos se reparten mensualmente lo que queda después de gastos, mitad y mitad. Cuatro empleados están afiliados por Andrea. Un entrenador demanda horas extras y prestaciones de dos años; el proveedor de máquinas cobra \$ 48.000.000 de un pagaré que Camilo firmó «por el gimnasio».

1. Califique la relación entre Andrea y Camilo: ¿qué elementos del art. 98 concurren?
2. ¿A quién puede demandar el entrenador y con qué fundamento? ¿Y el proveedor?
3. Camilo quiere retirarse y que le devuelvan los equipos. ¿Qué acción tiene y ante quién?
4. Si hoy constituyen una S.A.S. y le aportan el negocio, ¿qué pasa con las obligaciones anteriores?

CASO 2 · CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

Solidaridad y graduación de sanciones

Tres constructoras se presentan a una licitación municipal. El documento de conformación dice: «Los integrantes conforman una unión temporal», sin más. La participación real en la ejecución fue 60 %, 30 % y 10 %. La obra se entrega con cinco meses de retraso y la entidad impone multa de \$ 900.000.000. La integrante del 10 % sostiene que solo debe esa proporción; la entidad cobra el total a la más solvente, que resulta ser precisamente esa.

1. ¿Prospera el argumento de la integrante del 10 %? Fundamente con el art. 7.º de la Ley 80 de 1993.
2. ¿Qué habría cambiado si el documento fuera de consorcio? ¿Y si hubiera precisado la extensión de la participación de cada miembro?
3. La integrante que pagó, ¿tiene acción contra las demás? ¿Con qué fundamento y por cuánto?
4. Redacte la cláusula que debió incluirse en el documento de conformación.

CASO 3 · LA MATRIZ QUE NO SE ESTABLECIÓ

Actividad permanente sin sucursal

Una sociedad panameña gana un contrato para construir y operar durante ocho años una planta en el Atlántico. Abre oficina en Barranquilla con doce empleados, un gerente con poder general y cuenta bancaria local; no constituye sucursal ni filial y factura desde Panamá. Un subcontratista impago pretende demandarla en Colombia.

1. ¿Está la sociedad obligada a establecer sucursal? Identifique los numerales del art. 474 que se configuran.
2. ¿Qué consecuencias acarrea haber operado sin establecerse, en materia societaria, cambiaria y tributaria?
3. ¿Contra qué patrimonio puede dirigirse el subcontratista?
4. Compare el escenario con el de una filial S.A.S. y recomiende la estructura, justificando la elección.

CASO 4 · EL SOCIO QUE DEJÓ DE SER OCULTO

Cuentas en participación y solidaridad sobrevenida

Mariana, comerciante, y una sociedad importadora celebran un contrato de cuentas en participación: la sociedad aporta \$ 300.000.000 y Mariana, como gestora, ejecuta a su nombre la importación y venta de un lote de electrodomésticos, repartiendo utilidades 50/50. Durante la negociación con el comprador mayorista, el gerente de la importadora asiste a tres reuniones, firma como «socio del negocio» un acta de acuerdo comercial y aparece en la correspondencia. El negocio fracasa y quedan pasivos por \$ 700.000.000.

1. ¿Qué figura es y por qué no hay persona jurídica? Cite los arts. 507, 509 y 510.
2. ¿Hasta qué monto responde la importadora frente al comprador mayorista? Analice el art. 511.
3. ¿Cambiaría la respuesta si el contrato dijera expresamente que el participe no responde frente a terceros?
4. ¿Qué habría bastado para conservar la limitación?

CASO 5 · LA FIDUCIA TARDÍA

Límites del aislamiento patrimonial

Una sociedad con un proceso ejecutivo en curso —demanda notificada en marzo— transfiere en agosto su bodega, único activo relevante, a un patrimonio autónomo constituido en una fiduciaria, en garantía de un crédito nuevo con un banco. En noviembre el acreedor ejecutante solicita el embargo de la bodega; la fiduciaria se opone alegando el art. 1233.

1. ¿Es cierto que los bienes fideicomitidos no pueden ser perseguidos? Analice los arts. 1227, 1233 y 1238.
2. ¿Es anterior o posterior la acreencia del ejecutante? ¿Qué consecuencia tiene esa calificación?
3. ¿Qué acciones adicionales tiene el acreedor si la sociedad entra en insolvencia?
4. ¿Habría cambiado el resultado si la fiducia fuera de administración y no en garantía?

PREGUNTA TRANSVERSAL

Ordene los cinco casos de mayor a menor exposición patrimonial de las personas naturales involucradas y explique el criterio que utilizó. ¿Cuál de las cinco situaciones se habría evitado íntegramente con un trámite que cuesta menos de un salario mínimo?



## CASO 1 · SOCIEDAD DE HECHO

**Calificación.** Concurren los tres elementos del art. 98: aportes —equipos de Camilo, contrato de arrendamiento y gestión administrativa de Andrea—, ánimo de lucro repartible —el 50/50 mensual— y *affectio societatis* —explotación conjunta y organizada durante tres años—. Falta la solemnidad: **sociedad de hecho** (art. 498). Su existencia se prueba por cualquier medio (art. 498, inc. 2.º): reparto periódico, testimonios, correos.

**Quién responde.** Ambos, **solidaria e ilimitadamente** (art. 501). El entrenador puede demandar a los dos: la sociedad de hecho es sociedad de personas y opera además la solidaridad del art. 36 del C.S.T., sin que le sea oponible que la afiliación se hizo solo por Andrea. El proveedor tiene acción contra Camilo, que firmó (art. 502), y contra Andrea, porque las obligaciones contraídas se entienden a cargo de todos los asociados (art. 500).

**Retiro de Camilo.** No hay «cesión de cuotas» porque no hay cuotas: puede pedir en cualquier tiempo la **liquidación** de la sociedad de hecho (art. 505), y los demás están obligados a proceder a ella. La titularidad de los equipos se define por las reglas de la comunidad y de la prueba de la propiedad.

**Constitución posterior.** Protege hacia el futuro, nunca hacia atrás. Las obligaciones anteriores siguen siendo solidarias de los asociados de hecho; el aporte del negocio a la S.A.S. puede además ser atacado si se hace para sustraer activos.

## CASO 2 · UNIÓN TEMPORAL SIN GRADUACIÓN

**No prospera.** El art. 7.º, num. 2, de la Ley 80 gradúa las *sanciones* según la participación «para lo cual se deberán indicar los términos y extensión de la participación en la propuesta y en su ejecución». Si el documento no lo indica —como aquí—, no hay base para graduar y la unión temporal queda sometida al régimen general: **responsabilidad solidaria por el cumplimiento total**. El error es de redacción y su costo es \$ 810.000.000.

**Consortio.** No habría diferencia: en el consorcio las actuaciones, hechos y omisiones afectan a todos los miembros y las sanciones se imponen íntegramente a todos (num. 1). La distinción entre las dos figuras se reduce, en la práctica, a esta cláusula.

**Repetición.** Quien pagó tiene acción de reembolso contra las demás en la proporción de su participación interna (art. 1579 y ss. del C.C., solidaridad pasiva). Cláusula sugerida: «Los integrantes participan en la propuesta y en su ejecución así: A, 60 %; B, 30 %; C, 10 %. Las sanciones por incumplimiento se impondrán de acuerdo con esa participación, conforme al artículo 7.º, numeral 2, de la Ley 80 de 1993».

## CASO 3 · ACTIVIDAD PERMANENTE SIN SUCURSAL

**Sí está obligada.** Se configuran al menos tres numerales del art. 474: apertura de oficina de negocios (num. 1), intervención como contratista en la ejecución de obras o prestación de servicios (num. 2) y funcionamiento de su administración en el territorio (num. 6). Debía establecer sucursal con domicilio en Colombia (art. 471), protocolizando los documentos del art. 472 y designando revisor fiscal (art. 489).

**Consecuencias.** Societarias: sanciones de la Superintendencia y exigencia de regularización. Cambiarias: la inversión no registrada impide la remisión formal de utilidades y expone a sanción. Tributarias: hay **establecimiento permanente** (art. 20-1 E.T.) con obligación de tributar sobre las rentas atribuibles, más las sanciones por no declarar. La operación irregular no invalida los contratos celebrados con terceros de buena fe.

**Patrimonio perseguible.** El de la sociedad panameña, sin límite: no hay persona jurídica colombiana interpuesta. Recomendación: filial S.A.S. si el pliego lo permite —aisla el riesgo y agiliza la operación—; sucursal si la entidad exige que el contratista sea la propia matriz por experiencia o patrimonio.

## CASO 4 · EL PARTÍCIPE QUE SE DEJÓ VER

**Figura.** Cuentas en participación (art. 507). No hay persona jurídica: la figura carece de nombre, patrimonio social y domicilio (art. 509), y el gestor es reputado **único dueño del negocio** en las relaciones externas (art. 510). Mariana contrata en su solo nombre y bajo su crédito personal.

**Responsabilidad.** La regla sería la limitación al aporte —\$ 300.000.000—, pero el art. 511 la desactiva: el partícipe inactivo que **revela o autoriza que se conozca su calidad** responde solidariamente con el gestor frente a terceros. Firmar como «socio del negocio», asistir a las reuniones y figurar en la correspondencia configuran precisamente ese supuesto: la importadora responde solidariamente por los \$ 700.000.000 frente al comprador que confió en esa apariencia.

**Cláusula de irresponsabilidad.** Inoponible al tercero: vale entre las partes, no frente a quien contrató bajo la apariencia creada. Para conservar la limitación bastaba con no exteriorizar la calidad de partícipe: comunicaciones exclusivamente entre gestor y partícipe, ningún documento firmado ante el cliente, instrucciones internas y auditoría sobre la información suministrada, no presencia en la negociación.

## CASO 5 · LA FIDUCIA TARDÍA

**El art. 1233 no resuelve el caso.** Es cierto que los bienes fideicomitidos forman un patrimonio autónomo separado y que no los persiguen los acreedores del fiduciario (art. 1227). Pero el art. 1238 contiene la excepción decisiva: los bienes no pueden ser perseguidos por los acreedores del fiduciante **«a menos que sus acreencias sean anteriores a la constitución del fideicomiso»**.

**Calificación temporal.** La acreencia del ejecutante es *anterior*: la demanda se notificó en marzo y la fiducia se constituyó en agosto. La oposición de la fiduciaria no prospera; la bodega responde por esa obligación. El momento relevante es el nacimiento de la acreencia, no el de la demanda ni el del embargo.

**Acciones adicionales.** Acción revocatoria o pauliana por fraude a los acreedores; y, si la sociedad entra en insolvencia, las acciones revocatorias y de simulación del art. 74 de la Ley 1116 respecto de actos celebrados dentro de los periodos de sospecha, con la legitimación del art. 75. La modalidad —garantía o administración— es indiferente para el art. 1238: lo que decide es la anterioridad de la acreencia.

## ERRORES ESPERABLES EN LA CORRECCIÓN

- Llamar «sociedad irregular» a la del caso 1: la irregular sí es persona jurídica; la de hecho, nunca.
- Sostener que el NIT del consorcio o del patrimonio autónomo prueba personalidad jurídica.
- Afirmar que el pacto de participación interna limita la responsabilidad frente al tercero.
- Confundir encargo fiduciario con fiducia mercantil: sin transferencia no hay patrimonio autónomo.
- Citar la ley en bloque —«Ley 80», «Código de Comercio»— sin numeral. En estos cinco casos la respuesta correcta depende siempre de un inciso concreto.

Contenido del acto constitutivo · art. 110 C.Co.

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Nombre, domicilio e identificación de los otorgantes.                                                                                                                                                                                                                      |
| 2  | Clase o tipo de sociedad y nombre.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3  | Domicilio social y de las sucursales, si las hay.                                                                                                                                                                                                                          |
| 4  | <b>Objeto social:</b> enunciación clara y completa de las actividades principales. Se entienden incluidos los actos directamente relacionados y los necesarios para ejercer los derechos y cumplir las obligaciones derivadas de la existencia y actividad de la sociedad. |
| 5  | <b>Capital social:</b> parte que se suscribe y la que se paga; en las de capital, capital autorizado, suscrito y pagado, clase y valor nominal de las acciones.                                                                                                            |
| 6  | Forma de administrar los negocios, con indicación de atribuciones y facultades de los administradores y de los órganos que puedan crearse.                                                                                                                                 |
| 7  | Época y forma de convocar y constituir la asamblea o junta de socios, y quórum y mayorías.                                                                                                                                                                                 |
| 8  | Fechas de corte de cuentas y de elaboración del inventario y los estados financieros.                                                                                                                                                                                      |
| 9  | Cláusula compromisoria o forma de dirimir las diferencias.                                                                                                                                                                                                                 |
| 10 | Nombre e identificación de quienes representan legalmente a la sociedad, con sus facultades y limitaciones.                                                                                                                                                                |
| 11 | Facultades y obligaciones del revisor fiscal, cuando sea del caso.                                                                                                                                                                                                         |
| 12 | <b>Duración precisa</b> de la sociedad y causales de disolución anticipada.                                                                                                                                                                                                |
| 13 | Forma de hacer la liquidación y quién la practicará.                                                                                                                                                                                                                       |
| 14 | Los demás pactos lícitos y compatibles con la índole de cada tipo societario.                                                                                                                                                                                              |

Contenido en la S.A.S. · art. 5.º Ley 1258

|   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas.                                                                                                                                                                                       |
| 2 | Razón social o denominación seguida de «sociedad por acciones simplificada» o «S.A.S.».                                                                                                                                                              |
| 3 | Domicilio principal y el de las sucursales.                                                                                                                                                                                                          |
| 4 | <b>Término de duración, que podrá ser indefinido.</b>                                                                                                                                                                                                |
| 5 | Enunciación clara y completa de las actividades principales, <b>a menos que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil lícita</b> . Si nada se dice, se entiende que puede realizar cualquier actividad lícita. |
| 6 | Capital autorizado, suscrito y pagado; clase, número y valor nominal de las acciones, y forma y términos de pago.                                                                                                                                    |
| 7 | Forma de administración, con nombre, identificación y facultades de los administradores. <b>En todo caso deberá designarse cuando menos un representante legal.</b>                                                                                  |

LAS TRES LIBERTADES QUE INTRODUJO LA S.A.S.

**Objeto indeterminado** —desaparece la discusión sobre actos *ultra vires*—, **término indefinido** —no hay que reformar para prorrogar ni riesgo de disolución por vencimiento— y **estructura orgánica libre** —sin junta directiva obligatoria—. A cambio, exige redactar bien: donde el Código de Comercio imponía una regla, la Ley 1258 remite a lo que digan los estatutos. Un estatuto de S.A.S. copiado sin pensar es peor que un estatuto de anónima, porque el régimen supletivo llega más tarde y por remisión (art. 45).

La secuencia siguiente corresponde a una S.A.S. constituida por documento privado, que es el escenario ordinario. Se señala entre corchetes lo que cambia cuando el tipo exige escritura pública. Buena parte del trámite está integrada en la **Ventanilla Única Empresarial** (Decreto 1875 de 2017), que articula cámara de comercio, DIAN y seguridad social en un solo flujo.

- 1**Verificación del nombre.** Consulta de homonimia en el RUES —el control es nacional— y, además, búsqueda de antecedentes marcarios en la SIC. El control de homonimia del art. 35 C.Co. *no* confiere derecho sobre el signo: una denominación disponible puede infringir una marca registrada.
- 2**Definición de la estructura.** Tipo societario, accionistas y porcentajes, capital autorizado, suscrito y pagado, forma de administración, mayorías y restricciones a la negociación. Es la etapa que decide el resto; se documenta antes de redactar.
- 3**Consulta de uso de suelo y actividad económica.** Código CIU de las actividades y verificación de que el uso del inmueble admite la operación. Evita sanciones y cierres posteriores.
- 4**Redacción del documento de constitución.** Con el contenido del art. 5.º de la Ley 1258 —o del art. 110 C.Co.— y las cláusulas de gobierno que la estructura exija. [Tipos del C.Co.: minuta para escritura pública.]
- 5**Autenticación.** Reconocimiento de firmas o presentación personal ante notario, o presentación personal ante el secretario de la cámara de comercio. [Escritura pública ante notario cuando el tipo o el aporte de inmuebles lo exija —par. 2.º art. 5.º Ley 1258.]
- 6**Cartas de aceptación.** De representante legal, suplentes, miembros de junta y revisor fiscal, con nombre, identificación y manifestación expresa de aceptación. Sin ellas la cámara no inscribe el nombramiento.
- 7**PRE-RUT.** Solicitud ante la DIAN del registro único tributario previo, requisito para la inscripción y para la apertura de la cuenta bancaria.

- 8**Inscripción y matrícula en la cámara de comercio.** Se inscribe el documento de constitución y se matricula la sociedad y cada establecimiento de comercio. **Aquí nace la persona jurídica en la S.A.S.** (art. 2.º Ley 1258). Se liquidan derechos de matrícula y de inscripción según activos, y el **impuesto de registro** departamental —Ley 223 de 1995, arts. 226 a 235—, cuya tarifa fija la ordenanza dentro de los rangos legales.
- 9**RUT definitivo y responsabilidades tributarias.** Formalización ante la DIAN con el certificado de existencia; definición de responsabilidades —IVA, retención, renta— y habilitación de la **facturación electrónica**.
- 10**Apertura de cuenta bancaria y pago del capital.** El pago debe corresponder a lo declarado en el documento; en la S.A.S. el plazo máximo para pagar es de **dos años** (art. 9.º Ley 1258), en la anónima de **uno** (art. 387 C.Co.) y en la limitada el capital se paga **íntegramente** al constituirse (art. 354).
- 11**Libros.** Registro en la cámara del **libro de actas** y del **libro de registro de accionistas o socios**. Los libros de contabilidad ya no se registran (art. 175 del Decreto 019 de 2012), pero deben llevarse.
- 12**Registros municipales y sectoriales.** Registro de industria y comercio, y las autorizaciones especiales que exija la actividad —sanitarias, ambientales, financieras, educativas—. El art. 116 C.Co. impide iniciar actividades cuando la ley exige permiso previo.
- 13**Seguridad social y nómina.** Inscripción como aportante, afiliación a caja de compensación, ARL, fondo de pensiones y EPS, y aportes por PILA desde el primer trabajador.

REGLA DE ORO DEL CRONOGRAMA

Ninguna obligación se contrae antes del paso 8. Arrendar el local, contratar personal o comprar inventario antes de la inscripción coloca a los constituyentes en el supuesto del art. 7.º de la Ley 1258: sociedad de hecho con responsabilidad solidaria e ilimitada, o responsabilidad personal del único accionista. El trámite completo toma días; la contingencia que genera adelantarse dura años.

Soportes que exige el trámite

| DOCUMENTO                    | CONTENIDO Y OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documento de constitución    | Con los requisitos del art. 5.º de la Ley 1258 o del art. 110 del C.Co., firmado por todos los constituyentes, con firmas reconocidas o presentación personal.                                                          |
| Identificación               | De cada constituyente. Si es persona jurídica, certificado de existencia y representación vigente y prueba de la facultad de quien firma; si es extranjera, documentos apostillados y traducidos por traductor oficial. |
| Cartas de aceptación         | De representante legal, suplentes, miembros de junta y revisor fiscal, con nombre, identificación y aceptación expresa. Sin ellas no se inscribe el nombramiento.                                                       |
| Avalúo de aportes en especie | Descripción del bien, valor aprobado y soporte técnico cuando el monto lo justifique. Para inmuebles, escritura pública y certificado de tradición.                                                                     |
| Formularios                  | Registro Único Empresarial y Social, formulario de matrícula con la información de los establecimientos, y PRE-RUT expedido por la DIAN.                                                                                |

Después de constituir

La constitución no termina el trabajo: abre un calendario de obligaciones cuyo incumplimiento genera sanciones y, en el caso de los administradores, responsabilidad personal.

- **Renovación** de la matrícula mercantil y de la de cada establecimiento, en el primer trimestre de cada año.
- **Reunión ordinaria** del máximo órgano social dentro de los tres primeros meses del año, con estados financieros de fin de ejercicio (art. 422 C.Co.).
- **Actualización del RUT** ante cambios de dirección, actividad, representante o responsabilidades.
- **Inscripción** de todo cambio de administradores, reforma estatutaria o situación de control (art. 30 Ley 222).
- **Libros** de actas y de registro de accionistas al día; las actas se asientan y firman por presidente y secretario.
- **Reporte a la Superintendencia de Sociedades** si la sociedad queda sometida a vigilancia o control.
- **Facturación electrónica**, nómina electrónica y obligaciones tributarias territoriales.

**CONTROL DE LEGALIDAD · ART. 6.º DE LA LEY 1258**

Las cámaras de comercio **verifican la conformidad** de las estipulaciones del acto constitutivo, de los actos de nombramiento y de cada una de las reformas con lo previsto en la ley, y **se abstienen de inscribir** cuando se omite alguno de los requisitos del art. 5.º o de la ley. Es un control formal y de legalidad, no de conveniencia: la cámara no juzga si el negocio es viable ni si las mayorías pactadas son sensatas.

Defectos que impiden o vician la inscripción

| DEFECTO                                  | CONSECUENCIA                                                                                                                                                   | CORRECCIÓN                                                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Falta del sufijo tipológico              | <b>CRÍTICO</b> En la limitada, responsabilidad solidaria e ilimitada de los socios (art. 357). En los demás tipos, problemas de identificación y oponibilidad. | Reforma estatutaria inmediata; revisar además papelería, facturas y contratos firmados. |
| Objeto indeterminado en tipo del C.Co.   | Devolución del documento: el art. 110, num. 4, exige enunciación clara y completa. Solo la S.A.S. admite objeto indeterminado.                                 | Precisar las actividades principales; incluir la cláusula de actos conexos.             |
| Capital mal estructurado                 | En la anónima, no alcanzar el 50 % suscrito o el tercio pagado. En la limitada, no pagar íntegramente. En la S.A.S., plazo de pago superior a dos años.        | Ajustar cifras antes de radicar; si ya se inscribió, reforma y pago efectivo.           |
| Nombramientos sin aceptación             | No se inscribe el nombramiento; la sociedad queda sin representante legal inscrito y con actos inoponibles.                                                    | Aportar cartas de aceptación con identificación.                                        |
| Aporte de inmueble por documento privado | <b>CRÍTICO</b> La transferencia no se perfecciona: el bien sigue en cabeza del aportante y el capital declarado no está pagado (par. 2.º art. 5.º Ley 1258).   | Escritura pública e inscripción en la oficina de registro de instrumentos públicos.     |
| Cláusulas derogadas                      | Reproducir el art. 370 o la causal por pérdidas la convierte en <b>causal estatutaria exigible</b> por el art. 218, num. 6.                                    | Depurar el texto en la primera reforma que se practique.                                |
| Mayorías imposibles                      | Exigir unanimidad para operar produce bloqueo permanente; el remedio judicial es lento y costoso.                                                              | Prever mecanismos de desbloqueo, voto dirimente o cláusulas de salida.                  |

Reformas estatutarias

| REGLA                | CONTENIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solemnidad           | Toda reforma se adopta por el máximo órgano social y se solemniza en la misma forma del acto constitutivo: escritura pública en los tipos del C.Co., documento privado inscrito en la S.A.S. (art. 158 C.Co.; art. 29 Ley 1258).                                                         |
| Oponibilidad         | <b>Sin inscripción no produce efectos frente a terceros</b> (art. 158, inc. 2.º). Entre los asociados vale desde su adopción.                                                                                                                                                            |
| Mayorías             | Limitada: 70 % de las cuotas, salvo estipulación superior (art. 360). Anónima: la prevista en estatutos, con las mayorías especiales de los arts. 155, 420 y 455. S.A.S.: mayoría simple de las acciones presentes, salvo estipulación (art. 29 Ley 1258).                               |
| Unanimidad en S.A.S. | <b>ALTO</b> Las cláusulas de los arts. 13, 14, 39 y 40 —restricciones a la negociación, autorización para transferir, exclusión de accionistas y resolución de conflictos— solo pueden <b>incluirse o modificarse con el 100 %</b> de las acciones suscritas (art. 41).                  |
| Reformas especiales  | Transformación (art. 167 C.Co.), fusión (arts. 172 y ss.), escisión (arts. 3.º y ss. Ley 222), fusión abreviada (art. 32 Ley 1258) y enajenación global de activos (art. 31 Ley 1258), que exige autorización de la asamblea cuando se enajena el 50 % o más del patrimonio.             |
| Derecho de retiro    | Arts. 12 a 17 de la Ley 222: el asociado ausente o disidente puede retirarse cuando la transformación, fusión o escisión <b>imponga una mayor responsabilidad</b> o implique <b>desmejora de sus derechos patrimoniales</b> . Se ejerce dentro de los ocho días siguientes a la reunión. |

**TRANSFORMACIÓN: LA HERRAMIENTA MÁS ÚTIL**

Permite pasar de un tipo a otro **sin solución de continuidad en la personalidad jurídica**: se conserva el NIT, la historia crediticia, los contratos y las licencias. Es la salida ordinaria para la limitada con veinticinco socios, para la anónima con concentración del 95 % y para la sociedad que quedó con un solo asociado. Requiere aprobación por las mayorías de reforma, estados financieros que sirvan de base y respeto del derecho de retiro.

**COSTOS QUE CONVIENE ANTICIPAR**

Derechos de matrícula e inscripción en la cámara —según el monto de activos—, impuesto de registro departamental sobre actos con cuantía (Ley 223 de 1995, arts. 226 a 235; la tarifa la fija la ordenanza dentro de los rangos legales, y es menor para el acto que implica constitución o incremento de la prima en colocación), gastos notariales cuando hay escritura, y renovación anual de la matrícula en el primer trimestre. Verificar siempre las tarifas vigentes del año en la cámara y en la ordenanza departamental correspondientes.

**LISTA DE VERIFICACIÓN ANTES DE RADICAR**

- Nombre consultado en RUES y en antecedentes marcarios.
- Sufijo tipológico en el nombre, en todo el documento.
- Capital coherente entre cláusula, suscripción y forma de pago.
- Aportes en especie con avalúo aprobado y, si hay inmuebles, escritura.
- Representante legal designado y suplente previsto.
- Cartas de aceptación de todos los nombrados.
- Mayorías operables y mecanismo de desbloqueo.
- Ninguna norma derogada transcrita en el texto.

Las características del contrato de sociedad no son una taxonomía de manual: cada una explica por qué en materia societaria no funcionan reglas contractuales que en cualquier otro contrato serían obvias —la excepción de contrato no cumplido, la resolución por incumplimiento, la nulidad total por vicio de una parte—.

| CARÁCTER                                   | QUÉ SIGNIFICA                                                                                                                                                                    | CONSECUENCIA PRÁCTICA                                                                                                                                                                                                                                   | FUNDAMENTO                                   |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Plurilateral</b><br>O DE ORGANIZACIÓN   | Las prestaciones no se cruzan entre dos partes contrapuestas: convergen hacia un fin común. Todos los asociados están en la misma posición jurídica respecto del interés social. | El vicio que afecta a un asociado <b>no anula todo el contrato</b> : solo su vínculo, salvo que su participación sea esencial. No cabe la excepción de contrato no cumplido: el socio que no aportó no libera a los demás; se le cobra o se le excluye. | C.Co. arts. 104 a 108; art. 125              |
| <b>De tracto sucesivo</b>                  | Las obligaciones se ejecutan de manera continuada en el tiempo, no en un solo acto.                                                                                              | El incumplimiento no da lugar a resolución con efectos retroactivos, sino a mecanismos propios: exclusión del asociado, ejecución del aporte, disolución hacia el futuro. Lo ya ejecutado no se deshace.                                                | C.Co. art. 125; art. 39 Ley 1258             |
| <b>Solemne</b>                             | Requiere la forma que la ley prescribe: escritura pública o documento privado inscrito, según el tipo.                                                                           | El defecto de forma no produce nulidad sino <b>sociedad de hecho</b> —sin personería y con responsabilidad solidaria—. Es la sanción más severa del régimen y la más fácil de evitar.                                                                   | C.Co. arts. 110 y 498; art. 5.º Ley 1258     |
| <b>Oneroso y conmutativo</b>               | Cada asociado se grava con un aporte a cambio de la expectativa de participar en las utilidades. Las prestaciones se miran como equivalentes al momento de contratar.            | El riesgo del negocio no convierte el contrato en aleatorio: por eso el pacto que asegura a un socio un rendimiento fijo con independencia del resultado desnaturaliza el contrato y sugiere mutuo encubierto.                                          | C.C. arts. 1498 y 1502                       |
| <b>Principal y típico</b>                  | Subsiste por sí mismo y está regulado en la ley, con un régimen supletivo completo para cada tipo.                                                                               | El silencio de los estatutos se llena con la ley del tipo, y en la S.A.S. con la remisión a la anónima (art. 45 Ley 1258). Redactar poco no significa quedar libre: significa aceptar el régimen supletivo sin leerlo.                                  | Ley 1258 art. 45; C.Co. arts. 341, 352 y 372 |
| <i>Intuitu personae o intuitu pecuniae</i> | En los tipos personalistas la identidad del asociado es determinante; en los capitalistas es indiferente.                                                                        | Determina si la participación se cede libremente o con derecho de preferencia y reforma estatutaria; y si la muerte, la incapacidad o la insolvencia de un asociado afectan a la sociedad.                                                              | C.Co. arts. 319, 362 y 363                   |
| <b>Constitutivo de persona jurídica</b>    | A diferencia de todo otro contrato, del acuerdo nace un sujeto de derecho nuevo, con patrimonio propio.                                                                          | El contrato deja de ser solo ley entre las partes: se vuelve <b>oponible a terceros</b> por el registro, y los terceros adquieren derechos frente al sujeto creado. De ahí el control de legalidad y la publicidad registral.                           | C.Co. art. 98, inc. 2.º; art. 2.º Ley 1258   |

EL INTERÉS SOCIAL

Es el criterio que arbitra los conflictos entre socios y administradores. El art. 23 de la Ley 222 obliga a los administradores a actuar «en interés de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de sus asociados». No es el interés de la mayoría ni el del accionista controlante: cuando la mayoría impone una decisión que beneficia a unos accionistas en detrimento de la compañía o de los demás, hay **abuso del derecho de voto** (art. 43 Ley 1258), con nulidad absoluta de la determinación e indemnización de perjuicios.

EXCLUSIÓN Y EJECUCIÓN DEL APORTE

Frente al socio que no paga su aporte, el art. 125 C.Co. ofrece tres caminos alternativos: **excluirlo** de la sociedad, **reducir su aporte** a la parte efectivamente pagada o **hacer efectivo el pago** por vía ejecutiva. En la sociedad anónima existe además el arbitrio de indemnización del art. 397. En la S.A.S. la exclusión exige cláusula estatutaria expresa incorporada por unanimidad (arts. 39 y 41 Ley 1258).

NULIDAD PARCIAL Y CONSERVACIÓN

El principio de conservación de la empresa atraviesa todo el régimen: se prefiere sanear a destruir. Por eso la nulidad que afecta a un socio no arrastra el contrato, las causales de disolución son **enervables** dentro de plazos amplios, la sociedad irregular sigue existiendo aunque sus pactos no sean oponibles, y la transformación permite cambiar de tipo sin liquidar. La liquidación es la última salida, no la primera.

TESIS CONTRACTUALISTA

La sociedad es, ante todo, un **contrato**: nace del acuerdo de voluntades y se rige por él. Explica bien el origen del vínculo, la libertad de configuración estatutaria y la posibilidad de disolver por decisión de los asociados. Es la tesis que recoge el art. 98 del Código de Comercio en su primer inciso.

TESIS INSTITUCIONALISTA

Una vez constituida, la sociedad es una **institución** con intereses propios, distintos de los de quienes la crearon. Explica el interés social como criterio autónomo, los deberes de los administradores frente a la compañía, la protección del minoritario y los límites imperativos a la voluntad de la mayoría. Es la tesis que subyace al segundo inciso del art. 98 y a los arts. 23 de la Ley 222 y 43 de la Ley 1258.

POR QUÉ IMPORTA LA DISCUSIÓN

No es un debate de escuela: decide casos concretos. Si prima lo contractual, una mayoría puede hacer lo que quiera mientras respete el texto; si prima lo institucional, esa misma decisión puede ser anulada por abusiva aunque el quórum sea impecable. El derecho colombiano vigente combina ambas: contractual en el origen y en el margen dispositivo, institucional en los límites y en el control judicial de las decisiones.

Anatomía de unos estatutos

| BLOQUE                   | QUÉ RESUELVE                                                                                                                                            | CLÁUSULA QUE SUELE FALTAR                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Identificación        | Tipo, nombre con sufijo, domicilio, sucursales, duración, objeto.                                                                                       | Autorización expresa para abrir sucursales sin reforma.                                                                           |
| II. Capital              | Capital autorizado, suscrito y pagado; clases de acciones y derechos de cada clase; forma y plazo de pago; prima en colocación.                         | Creación de acciones con voto múltiple, privilegiadas o sin voto, previstas desde el origen para no depender de mayorías futuras. |
| III. Circulación         | Derecho de preferencia en la suscripción y en la negociación; autorización previa para transferir; restricciones temporales.                            | Tag along y drag along, cambio de control indirecto y transferencias permitidas a vinculadas.                                     |
| IV. Gobierno             | Asamblea: convocatoria, quórum, mayorías, reuniones no presenciales. Junta directiva, si la hay. Representación legal, suplencias y límites de cuantía. | Materias reservadas al máximo órgano y umbrales de autorización previa para el representante.                                     |
| V. Información y control | Derecho de inspección, revisoría fiscal, estados financieros, reservas.                                                                                 | Reglas de acceso a información para el minoritario fuera del período de inspección.                                               |
| VI. Conflictos y salida  | Exclusión de accionistas, mecanismos de desbloqueo, valoración de la participación, cláusula compromisoria o remisión a la Superintendencia.            | Fórmula de valoración pactada de antemano: es la cláusula que evita la mitad de los litigios societarios.                         |
| VII. Disolución          | Causales estatutarias, liquidación, liquidador y adjudicación de bienes.                                                                                | Depuración de causales derogadas transcritas por inercia.                                                                         |

Qué se puede pactar y qué no

| MATERIA                                | MARGEN DE LA AUTONOMÍA                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Responsabilidad frente a terceros      | <b>IMPERATIVO</b> No se puede limitar por estatuto lo que la ley no limita. En la colectiva, el pacto limitativo vale entre socios y es inoponible a terceros (art. 294). En la limitada se puede pactar <i>mayor</i> responsabilidad, nunca menor (art. 353). |
| Participación en utilidades y pérdidas | <b>IMPERATIVO</b> Se pueden pactar proporciones distintas a la del aporte, pero no excluir a un socio de toda participación en las utilidades ni exonerarlo de toda pérdida: el pacto leonino es ineficaz.                                                     |
| Distribución mínima                    | <b>SEMIIMPERATIVO</b> Debe distribuirse al menos el 50 % de las utilidades líquidas, salvo decisión del 78 % de las acciones o cuotas representadas (art. 155). Si las reservas exceden el 100 % del capital suscrito, el mínimo sube al 70 % (art. 454).      |
| Quórum y mayorías                      | <b>DISPOSITIVO CON PISO</b> Se pueden elevar por estatuto; no se pueden reducir por debajo de los mínimos legales ni burlar las mayorías especiales de los arts. 155, 420, 455 o del art. 41 de la Ley 1258.                                                   |
| Negociación de participaciones         | <b>DISPOSITIVO CON LÍMITE TEMPORAL</b> En la S.A.S. las restricciones a la negociación no pueden exceder de <b>diez años</b> , prorrogables por voluntad unánime (art. 13 Ley 1258).                                                                           |
| Estructura orgánica                    | <b>DISPOSITIVO</b> Libertad casi total en S.A.S.: junta directiva opcional, comités, representantes con facultades diferenciadas, reuniones no presenciales, renuncia a la convocatoria (art. 21 Ley 1258).                                                    |
| Solución de conflictos                 | <b>DISPOSITIVO CON UNANIMIDAD</b> La cláusula del art. 40 de la Ley 1258 solo se incluye o modifica con el 100 % de las acciones suscritas (art. 41).                                                                                                          |

CRITERIO PARA DISTINGUIR

Una norma societaria es imperativa cuando protege a **terceros** —régimen de responsabilidad, capital, publicidad registral— o cuando protege al **asociado frente a la mayoría** —distribución mínima, derecho de inspección, derecho de retiro, prohibición del pacto leonino—. Es dispositiva cuando solo organiza la relación interna entre quienes pueden negociarla en pie de igualdad. Ante la duda, preguntar a quién perjudica el pacto: si el perjudicado no estuvo en la mesa, la norma es imperativa.

REDACCIÓN: TRES VICIOS FRECUENTES

**Transcribir la ley.** Reproducir artículos completos alarga el texto y congela normas que pueden cambiar o estar derogadas. **Remitir en bloque.** «En lo no previsto se aplicarán las normas vigentes» no dice nada. **Copiar cláusulas de otro tipo societario.** Los estatutos de anónima trasplantados a una S.A.S. importan junta directiva obligatoria, revisoría innecesaria y mayorías que nadie quiso.

PRUEBA DE ESTRÉS DE UN ESTATUTO

Antes de firmar, someterlo a cuatro escenarios: **(i)** los socios se pelean y votan en bloques iguales; **(ii)** uno muere y entran tres herederos; **(iii)** un tercero quiere comprar el 60 % y el minoritario quiere salir; **(iv)** la sociedad necesita capital y un socio no puede aportar. Si el texto no resuelve los cuatro, no está terminado.

ÍNDICE MÍNIMO DE UNOS ESTATUTOS DE S.A.S.

**Capítulo I.** Denominación, domicilio, duración y objeto. · **Capítulo II.** Capital: autorizado, suscrito y pagado; clases de acciones y derechos; forma y plazo de pago; emisión y reglamento de suscripción; prima en colocación.

**Capítulo III.** Acciones: libro de registro, transferencia, derecho de preferencia, autorización previa, restricciones temporales, cambio de control, prenda y usufructo. · **Capítulo IV.** Órganos: asamblea —convocatoria, quórum, mayorías, reuniones no presenciales—, junta directiva si se prevé, y representación legal con límites de cuantía.

**Capítulo V.** Estados financieros, reservas y distribución de utilidades. · **Capítulo VI.** Exclusión de accionistas, desbloqueo, valoración y resolución de conflictos. · **Capítulo VII.** Disolución y liquidación. · **Transitorios:** nombramientos y suscripción inicial del capital.



Son acuerdos celebrados **entre asociados, al margen de los estatutos**, para regular su conducta como tales: cómo votarán, cómo y a quién podrán vender, qué información compartirán y cómo resolverán los bloqueos. Su utilidad es evidente: permiten pactar lo que no conviene hacer público, o lo que el estatuto no puede recoger. Su riesgo también: al no estar en los estatutos, su eficacia frente a la sociedad y frente a terceros depende de reglas precisas que casi nunca se cumplen.

RÉGIMEN GENERAL · ART. 70 DE LA LEY 222 DE 1995

Dos o más accionistas **que no sean administradores** pueden celebrar acuerdos para votar en igual o determinado sentido, incluida la estipulación que permita a uno de ellos o a un tercero llevar la representación de todos. La estipulación **produce efectos respecto de la sociedad** siempre que el acuerdo conste por escrito y se entregue al representante legal para su depósito en las oficinas donde funcione la administración. En lo demás, ni la sociedad ni los demás accionistas responden por su incumplimiento.

RÉGIMEN AMPLIADO · ART. 24 DE LA LEY 1258 DE 2008

En la S.A.S. el acuerdo puede versar sobre **compra o venta de acciones, preferencia para adquirirlas, restricciones para transferirlas, ejercicio del derecho de voto, persona que habrá de representar las acciones en la asamblea y cualquier otro asunto lícito**. Deben ser acatados por la compañía cuando hubieren sido depositados en las oficinas donde funcione la administración, siempre que su término no sea superior a **diez años**, prorrogables por voluntad unánime de sus suscriptores por períodos que no superen ese plazo.

Dos mecanismos de eficacia que no existen en el régimen general: **(i)** el presidente de la asamblea **no computa el voto** emitido en contravención de un acuerdo debidamente depositado; **(ii)** los accionistas pueden promover ante la Superintendencia de Sociedades, por el trámite del proceso verbal sumario, la **ejecución específica** de las obligaciones pactadas.

TIPOLOGÍA USUAL

- **Sindicato de voto:** votar en bloque o conforme a lo que decida una mayoría interna.
- **Sindicato de bloqueo:** no transferir sin consentimiento previo.
- **Derecho de preferencia** y derecho de primera oferta.
- **Tag along:** si el mayoritario vende, el minoritario puede sumarse en iguales condiciones.
- **Drag along:** el mayoritario puede arrastrar al minoritario en la venta a un tercero.
- **Opciones put y call** con fórmula de valoración.
- **Anti-dilución** y compromisos de capitalización futura.
- **Desbloqueo:** *ruleta rusa*, *texas shoot-out*, tercero dirimente.
- **No competencia**, confidencialidad y exclusividad.

LO QUE UN PACTO NO PUEDE HACER

No puede alterar el régimen de responsabilidad frente a terceros, ni suprimir derechos que la ley concede a todo asociado —inspección, distribución mínima de utilidades, retiro—, ni sustituir a los órganos sociales en decisiones que la ley les reserva, ni imponer obligaciones a quien no lo suscribió. Un acuerdo que pretenda que «la asamblea no podrá remover al gerente» no vincula a la asamblea: vincula a los accionistas que lo firmaron, y su incumplimiento se resuelve en perjuicios o en ejecución específica, no en la nulidad de la remoción.

Estatuto y pacto: qué hace cada uno

| CRITERIO          | ESTATUTOS                                         | PACTO PARA-ESTATUTARIO                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Naturaleza        | Norma de organización de la sociedad.             | Contrato entre asociados.                                                                                         |
| Publicidad        | Registro mercantil; cualquiera los consulta.      | Reservado. Solo se deposita en la administración.                                                                 |
| Eficacia          | <i>Erga omnes</i> desde la inscripción.           | <i>Inter partes</i> ; frente a la sociedad solo si se deposita.                                                   |
| Alcance subjetivo | Obliga a todos los asociados presentes y futuros. | Obliga solo a quienes lo suscriben; el adquirente de acciones no queda vinculado si no se adhiere.                |
| Modificación      | Reforma estatutaria con las mayorías del tipo.    | Acuerdo de los suscriptores, sin intervención de la sociedad.                                                     |
| Incumplimiento    | Nulidad o ineficacia de la decisión; impugnación. | Indemnización de perjuicios; en S.A.S., desconocimiento del voto y ejecución específica ante la Superintendencia. |
| Límite            | Normas imperativas del tipo.                      | Normas imperativas y prohibición de vaciar las competencias de los órganos sociales.                              |

CINCO REGLAS DE PRÁCTICA

1. **Depositarlo.** Sin depósito en las oficinas de la administración, el acuerdo no obliga a la sociedad y el voto contrario se computa igual. Es el error más caro y el más fácil de evitar.
2. **Vigilar el plazo.** Superar los diez años sin prórroga expresa lo deja fuera del art. 24.
3. **Identificar al representante** de los suscriptores ante la sociedad, como exige la norma.
4. **Coherencia con los estatutos.** Si el pacto contradice una cláusula estatutaria, prevalece el estatuto frente a la sociedad; el suscriptor incumplido responderá por perjuicios, pero la decisión social quedará en pie.
5. **Cuidado con los administradores.** El art. 70 excluye a los accionistas administradores; en la S.A.S. el art. 24 no repite la exclusión, pero un acuerdo que comprometa el voto de quien administra puede chocar con el deber de actuar en interés social (art. 23 Ley 222).

FRONTERA CON EL ABUSO DEL DERECHO DE VOTO

Cumplir un pacto de voto no legitima una decisión abusiva. El art. 43 de la Ley 1258 sanciona el abuso de mayoría, de minoría y de paridad cuando el voto se ejerce con el propósito de causar daño a la sociedad o a otros accionistas, o de obtener para sí o para un tercero una ventaja injustificada. La consecuencia es la **nulidad absoluta de la determinación** y la indemnización de perjuicios, con competencia de la Superintendencia de Sociedades. La jurisprudencia de esa entidad en funciones jurisdiccionales —desarrollada de forma sostenida desde 2013, con los casos que la doctrina identifica como *Proeléctrica* y *Serviucis*— es la fuente principal de la materia; conviene verificar el radicado exacto en la fuente oficial antes de citarla en un escrito.

PUNTO DE PARTIDA

La separación patrimonial del art. 98 no es un privilegio incondicional: es un instrumento que el ordenamiento concede para que la empresa asuma riesgos. Cuando se utiliza para **defraudar la ley o perjudicar a terceros**, el ordenamiento lo retira y mira a las personas que están detrás. La Corte Constitucional, al declarar exequibles los artículos 252 y 373 del Código de Comercio en la **sentencia C-865 de 2004**, admitió expresamente esa posibilidad excepcional. Excepcional es la palabra clave: no basta con que la sociedad sea insolvente, pequeña, familiar o de un solo accionista.

Bases normativas

| NORMA                                                     | SUPUESTO Y EFECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Art. 42 Ley 1258</b><br>Desestimación en la S.A.S.     | Cuando la sociedad se utilice <b>en fraude a la ley o en perjuicio de terceros</b> , los accionistas y los administradores que hubieren realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios responden <b>solidariamente</b> por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados. Competencia de la Superintendencia de Sociedades, por el trámite del proceso verbal sumario.  |
| <b>Art. 61 Ley 1116</b><br>Control en insolvencia         | La matriz o controlante responde <b>subsidiariamente</b> por las obligaciones de la subordinada en liquidación judicial, cuando la situación de insolvencia haya sido producida por causa o con ocasión de las actuaciones del controlante en interés de este o de cualquiera de sus subordinadas. La responsabilidad se presume y admite prueba en contrario. Sustituyó al art. 148 de la Ley 222, derogado. |
| <b>Art. 71, par., Ley 222</b><br>Empresa unipersonal      | Cuando se utilice la empresa unipersonal en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, el titular y los administradores que hubieren realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios responden solidariamente.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Art. 44 Ley 190 de 1995</b><br>Estatuto anticorrupción | Las autoridades judiciales podrán levantar el velo corporativo de las personas jurídicas cuando fuere necesario <b>determinar el verdadero beneficiario</b> de las actividades adelantadas por ellas.                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Arts. 260, 261 y 265 C.Co.</b><br>Subordinación        | Definen control y presunciones; el art. 265 presume que las operaciones celebradas entre matriz y subordinada se hicieron por influencia del controlante, y habilita a la Superintendencia a ordenar su revisión. La inscripción de la situación de control es obligatoria (art. 30 Ley 222).                                                                                                                 |

VÍAS PARALELAS QUE SUELEN SER MEJORES

Antes de intentar la desestimación conviene revisar acciones más directas y de prueba más sencilla: **responsabilidad de administradores** (art. 200 C.Co. y arts. 23 a 25 Ley 222, con presunción de culpa), **simulación, acción pauliana, acciones revocatorias concursales** (arts. 74 y 75 Ley 1116), **solidaridad laboral** (arts. 34 a 36 del C.S.T.) y **responsabilidad tributaria** (arts. 793 a 795 E.T.). En litigio, la desestimación es la última carta, no la primera.

COMPETENCIA Y TRÁMITE

La Superintendencia de Sociedades conoce de la desestimación y del abuso del derecho de voto en ejercicio de funciones jurisdiccionales (arts. 42, 43 y 44 de la Ley 1258; art. 24, num. 5, del C.G.P.), por el trámite del proceso verbal sumario, con posibilidad de decretar **medidas cautelares**. También puede conocer el juez civil del circuito: la competencia es a prevención, a elección del demandante. La escogencia no es indiferente: la especialización de la Superintendencia y la duración del trámite pesan.

PREVENCIÓN DESDE LA ESTRUCTURACIÓN

Capitalizar la sociedad en proporción al riesgo que asume; documentar cada operación con vinculadas a precios de mercado; no mezclar cuentas bancarias ni gastos personales; inscribir la situación de control cuando exista (art. 30 Ley 222); llevar actas reales y no de formulario; y evitar el patrón que más condenas produce: cerrar una sociedad con pasivos y continuar la misma actividad, con la misma gente y en el mismo local, bajo una sociedad nueva.

ANATOMÍA DE LA DEMANDA DE DESESTIMACIÓN

Debe identificar **el acto defraudatorio concreto** —no la conducta general de la sociedad—, **las obligaciones nacidas de ese acto, las personas que lo realizaron, participaron o facilitaron y el perjuicio** con su cuantificación. Las demandas que se limitan a describir la insolvencia y a pedir que se condene «a los socios» fracasan: el art. 42 no crea una responsabilidad general por el pasivo social, sino una responsabilidad por actos determinados.

Presupuestos y carga de la prueba

- **Uso instrumental** de la sociedad: la persona jurídica sirve de medio para un fin ajeno a la actividad empresarial legítima.
- **Fraude a la ley o perjuicio a terceros**: elusión de una prohibición, de una obligación contractual o legal, o daño a acreedores.
- **Conducta imputable**: haber realizado, participado o facilitado los actos. No responde el accionista pasivo y ajeno.
- **Nexo causal** entre la conducta y la obligación o el perjuicio reclamado.
- **Subsidiariedad**: la figura no reemplaza las acciones ordinarias disponibles.

**Indicios que la jurisprudencia valora:** confusión de patrimonios y de contabilidad; infracapitalización deliberada frente al riesgo asumido; traslado de activos a vinculadas en vísperas del incumplimiento; uso de la sociedad como pantalla de una persona natural; identidad de domicilio, administración y clientela entre la sociedad que cesa y la que la sucede.

**Lo que no basta:** la insolvencia sobrevenida, el fracaso del negocio, la unipersonalidad, el parentesco entre accionistas o el hecho de que la sociedad forme parte de un grupo. La desestimación sanciona el fraude, no la mala suerte empresarial.

Efectos

La declaración **no extingue** la personalidad jurídica ni la anula: la desconoce *para el caso concreto*, extendiendo la responsabilidad a quienes participaron en el acto defraudatorio, respecto de las obligaciones nacidas de él y de los perjuicios causados. La sociedad sigue existiendo y operando frente a los demás.

DEFENSAS DEL DEMANDADO

Ausencia de conducta imputable —el accionista no participó ni facilitó—; existencia de causa real y lícita en las operaciones cuestionadas, soportada en contabilidad y precios de mercado; ausencia de nexo entre la conducta y el perjuicio; y subsidiariedad: el demandante dispone de acciones ordinarias que no ha ejercido. Una contabilidad ordenada y actas reales valen más, en este litigio, que cualquier argumento.

DISTINCIÓN FUNDAMENTAL

**Capital social** es una cifra estatutaria, fija y formal: la suma de los aportes que los asociados se han comprometido a hacer. Solo cambia por reforma estatutaria. **Patrimonio** es una magnitud contable y variable: la diferencia entre activos y pasivos en un momento dado. Cambia todos los días.

Una sociedad con capital de \$ 10.000.000 puede tener un patrimonio de \$ 4.000.000.000 o negativo. Confundir ambas nociones lleva a dos errores opuestos y frecuentes: creer que un capital alto acredita solvencia, y creer que un capital bajo limita el riesgo. Frente a terceros lo relevante es el patrimonio; frente a los asociados, el capital, porque de él dependen los derechos políticos y económicos.

Funciones del capital

DE GARANTÍA

Es la contrapartida de la limitación de responsabilidad: los asociados no responden más allá del aporte, pero deben pagarlo íntegramente. De ahí las reglas sobre integridad y efectividad del capital: avalúo de aportes en especie, prohibición de restituirlo sin autorización y régimen de la disminución.

DE MEDIDA

Determina la proporción en que se ejercen los derechos: voto, dividendo, preferencia en la suscripción y cuota de liquidación. Salvo pacto distinto y salvo las acciones de voto múltiple o sin voto, la participación en el capital es la unidad de reparto del poder.

DE PRODUCCIÓN

Es el recurso inicial con el que la empresa opera. Su insuficiencia manifiesta frente al riesgo asumido —infracapitalización— es uno de los indicios que se valoran para desestimar la personalidad jurídica cuando concurre fraude.

PRIMA EN COLOCACIÓN

Mayor valor pagado sobre el valor nominal de la acción. **No es capital:** es superávit de capital dentro del patrimonio. Permite que un inversionista entre aportando mucho dinero y recibiendo pocas acciones, sin diluir a los fundadores. Su capitalización posterior es una decisión de la asamblea. En materia de impuesto de registro, el acto que implica constitución o incremento de la prima tiene una tarifa menor que los demás actos con cuantía (art. 230 de la Ley 223 de 1995).

COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO

Capital suscrito · prima en colocación · reserva legal · reservas estatutarias y ocasionales · resultados del ejercicio · resultados acumulados · revalorización del patrimonio · otro resultado integral. Solo la primera cuenta es «capital» en sentido jurídico; las demás integran el patrimonio y siguen reglas propias de distribución.

Las tres cuentas

Capital autorizado

Cifra máxima hasta la cual pueden emitirse acciones. Es un techo estatutario.

Capital suscrito

Acciones que los accionistas se obligaron a pagar. Es un crédito social.

Acciones  
en reserva

Capital pagado

Lo efectivamente ingresado al patrimonio social.

Por cobrar  
a accionistas

Las tres cuentas solo existen en las sociedades por acciones. En la limitada hay una sola cifra —el capital en cuotas, pagado íntegramente—.

CAPITAL Y CONTROL

**ALTO** La participación en el capital no siempre equivale a control. Lo alteran las **acciones de voto múltiple** (art. 11 Ley 1258, prohibidas en la anónima), las acciones sin derecho a voto con dividendo preferencial (arts. 61 a 66 Ley 222), los acuerdos de accionistas y las mayorías estatutarias reforzadas. Al analizar quién manda en una sociedad, leer el libro de accionistas es apenas el primer paso.

La misma sociedad en tres momentos

| CUENTA                | AL<br>CONSTITUIRSE   | TERCER AÑO, CON UTILIDADES<br>RETENIDAS | QUINTO AÑO, TRAS DOS AÑOS DE<br>PÉRDIDAS |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Capital suscrito      | \$ 20.000.000        | \$ 20.000.000                           | \$ 20.000.000                            |
| Prima en colocación   | —                    | \$ 480.000.000                          | \$ 480.000.000                           |
| Reservas              | —                    | \$ 90.000.000                           | \$ 10.000.000                            |
| Resultados acumulados | —                    | \$ 310.000.000                          | −\$ 620.000.000                          |
| <b>Patrimonio</b>     | <b>\$ 20.000.000</b> | <b>\$ 900.000.000</b>                   | <b>−\$ 110.000.000</b>                   |

El capital suscrito no se movió una sola vez: es la cifra estatutaria. El patrimonio pasó de veinte millones a novecientos y de allí a ser negativo. Quien evalúa a un contratista por su «capital social» está leyendo el dato equivocado; y quien confía en que un capital de veinte millones limita el riesgo olvida que el patrimonio del tercer año responde íntegramente por las deudas sociales.

DEL QUINTO AÑO EN ADELANTE

Un patrimonio negativo **ya no es causal de disolución por pérdidas:** esa causal desapareció con el par. 2.º del art. 4.º de la Ley 2069 de 2020. Lo que hay que examinar es si la sociedad cumple la **hipótesis de negocio en marcha** al cierre del ejercicio, conforme a los criterios técnicos aplicables y a los indicadores del Decreto 854 de 2021. Si no la cumple, hay causal, los administradores deben convocar de inmediato al máximo órgano social y se abre el plazo de enervamiento. Seguir contrayendo obligaciones en ese estado es la vía más corta a la responsabilidad personal.

| CLASE DE APORTE                  | RÉGIMEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FUNDAMENTO                                 | RIESGO O NOTA DE PRÁCTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| En dinero                        | Es el aporte por excelencia. Debe entregarse en el lugar, la forma y la época estipulados. Su pago se acredita con el extracto bancario y la contabilidad; la certificación del revisor fiscal o del contador es el soporte usual ante la cámara de comercio.                                                                                                                       | C.Co. arts. 122 y 126                      | <b>BAJO</b> El error habitual es declarar como pagado un capital que nunca ingresó. La declaración no crea el pago: la sociedad conserva un crédito exigible contra el accionista y el administrador que certifique lo contrario compromete su responsabilidad.                                                   |
| En especie<br>BIENES             | Cualquier bien apreciable en dinero: muebles, inmuebles, establecimientos de comercio como unidad (art. 525), vehículos, inventarios, marcas y demás intangibles, cuotas o acciones de otra sociedad, derechos fiduciarios. Exige <b>transferencia efectiva del dominio</b> a la sociedad y avalúo aprobado.                                                                        | C.Co. arts. 126 a 136; art. 398            | <b>CRÍTICO</b> <b>Solidaridad por el avalúo:</b> el aportante y los demás asociados responden solidariamente ante la sociedad y ante terceros por el valor atribuido al aporte (art. 135). Sobrevalorar un bien para inflar el capital no es una licencia contable: es una obligación solidaria a cargo de todos. |
| Inmuebles                        | Requieren escritura pública e inscripción en la oficina de registro de instrumentos públicos. En la S.A.S., el aporte de inmuebles obliga a constituir la sociedad por escritura pública (par. 2.º art. 5.º Ley 1258).                                                                                                                                                              | C.C. art. 756; Ley 1258 art. 5.º, par. 2.º | <b>CRÍTICO</b> Sin escritura y registro no hay transferencia: el bien sigue siendo del aportante, el capital no está pagado y la sociedad no puede disponer de él ni ofrecerlo en garantía. Verificar además gravámenes, limitaciones al dominio y estado de impuestos.                                           |
| Créditos                         | El aportante responde de la existencia y legitimidad del crédito y de la solvencia del deudor. El aporte <b>solo se entiende pagado cuando el crédito ha sido efectivamente cancelado</b> .                                                                                                                                                                                         | C.Co. art. 129                             | <b>ALTO</b> Es la forma más frecuente de capital aparente: se aporta una cartera incobrable y se registra como pagada. El riesgo recae sobre el aportante, que sigue obligado hasta el recaudo.                                                                                                                   |
| En industria<br>TRABAJO PERSONAL | <b>Sin estimación de valor:</b> no forma parte del capital social. Da derecho a participar en las utilidades en la proporción pactada, a la cuota de liquidación en los términos estipulados y a voto conforme a los estatutos (art. 137). <b>Con estimación de valor:</b> se libera progresivamente y se paga con acciones o cuotas a medida que se presta el servicio (art. 138). | C.Co. arts. 137 y 138                      | <b>MEDIO</b> Es el aporte peor documentado de la práctica. Debe precisarse en qué consiste el servicio, cómo se mide su cumplimiento, qué ocurre si el aportante se retira o incumple, y si su participación se consolida o se pierde. Sin eso, el conflicto es cuestión de tiempo.                               |

Avalúo de los aportes en especie

El valor no lo fija el aportante: se aprueba por los asociados de manera unánime o, en las sociedades por acciones, por la asamblea general **sin el voto del aportante** (art. 398 C.Co.). Conviene soportarlo con avalúo técnico independiente cuando el bien sea significativo: es la mejor defensa frente a la solidaridad del art. 135 y frente a la revisión posterior por la administración tributaria.

REGLA DEL ART. 135

La responsabilidad por el valor atribuido es **solidaria** y alcanza a todos los asociados, no solo a quien aportó. Un socio minoritario que nunca vio el bien responde igual. Por eso el avalúo no es un trámite: es una decisión con consecuencias patrimoniales para quien la aprueba.

APORTE DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO

Puede aportarse como **unidad económica**, con todos sus elementos (art. 525 C.Co.): enseña, mobiliario, inventario, contratos, marcas y clientela. Exige inventario detallado, inscripción en el registro mercantil y publicidad para su oponibilidad; el adquirente responde solidariamente con el enajenante por las obligaciones contabilizadas del establecimiento. Es un aporte eficiente y mal documentado con frecuencia.

Mora en el pago del aporte

El art. 125 del Código de Comercio ofrece tres caminos **alternativos**, a elección de la sociedad, cuando el asociado no paga en la forma y época convenidas:

1. **Excluir** de la sociedad al asociado incumplido.
2. **Reducir su aporte** a la parte del mismo que haya entregado.
3. **Hacer efectivo el pago** por vía ejecutiva; el acta o el documento social presta mérito ejecutivo.

En la sociedad anónima existe además el **arbitrio de indemnización** del art. 397: la sociedad puede cobrar ejecutivamente, vender las acciones por cuenta y riesgo del moroso, o imputar las sumas recibidas a la liberación del número de acciones que correspondan. Mientras el accionista esté en mora, **no puede ejercer los derechos inherentes a sus acciones**.

APORTE DE ACCIONES O CUOTAS DE OTRA SOCIEDAD

Es la operación con la que se construyen los grupos empresariales. Deben verificarse las restricciones estatutarias de la sociedad cuyas participaciones se aportan —derecho de preferencia, autorización previa— y practicarse la inscripción en su libro de registro. La operación puede configurar **situación de control**, con el deber de inscribirla en el registro mercantil dentro de los treinta días siguientes (art. 30 de la Ley 222).

Lo que no se puede aportar

- Bienes fuera del comercio o cuya transferencia esté prohibida.
- Bienes ajenos: nadie transfiere lo que no tiene; el aporte de cosa ajena expone al aportante ante la sociedad y ante el verdadero dueño.
- El crédito del propio asociado contra la sociedad, sin capitalización formal aprobada.
- Aportes sujetos a condición de restitución: si el «socio» puede exigir la devolución de su dinero, no hay aporte sino mutuo.

**MEDIO** Aportar un bien gravado o embargado no es imposible, pero traslada el gravamen a la sociedad y debe declararse expresamente en el acto: el silencio compromete la responsabilidad del aportante por saneamiento.

EFFECTO TRIBUTARIO DEL APORTE EN ESPECIE

El art. 319 del Estatuto Tributario permite que el aporte en especie a sociedades nacionales sea **fiscalmente neutro** —no genera ingreso gravado ni para el aportante ni para la sociedad— si se cumplen las condiciones allí previstas, entre ellas que la sociedad emita acciones nuevas, que se mantenga el costo fiscal de los bienes aportados y que la operación se declare sometida a esa norma en el documento de aporte. Omitir esa mención puede convertir un aporte en una enajenación gravada.

| CRITERIO                         | COLECTIVA                                                                                    | COMANDITA SIMPLE                                                                             | COMANDITA POR ACCIONES                                                                 | LIMITADA                                                                                                       | ANÓNIMA                                                                                                                                                     | S.A.S.                                                                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UNIDAD DE PARTICIPACIÓN          | Interés social, no fraccionado en títulos.                                                   | Cuotas de los comanditarios; el gestor puede aportar solo industria.                         | Acciones de igual valor.                                                               | Cuotas de igual valor.                                                                                         | Acciones de igual valor nominal.                                                                                                                            | Acciones; admite clases con derechos distintos.                                                                       |
| CUENTAS DE CAPITAL               | Una sola cifra de capital.                                                                   | Una sola cifra.                                                                              | Autorizado, suscrito y pagado.                                                         | Una sola cifra: el capital en cuotas.                                                                          | Autorizado, suscrito y pagado.                                                                                                                              | Autorizado, suscrito y pagado.                                                                                        |
| SUSCRIPCIÓN Y PAGO AL CONSTITUIR | Según lo pactado en el contrato.                                                             | Según lo pactado; el aporte del comanditario debe estar determinado.                         | Suscribir ≥ 50 % del autorizado y pagar ≥ ½ de cada acción suscrita art. 344           | <b>Pago íntegro</b> al constituirse y en cada aumento; si no, responsabilidad solidaria arts. 354 y 355        | Suscribir ≥ 50 % del autorizado y pagar ≥ ¼ de cada acción suscrita art. 375                                                                                | <b>Sin mínimos legales</b> de suscripción ni de pago art. 9.º L. 1258                                                 |
| PLAZO MÁXIMO DE PAGO             | El pactado.                                                                                  | El pactado.                                                                                  | Un año, por remisión al régimen de la anónima.                                         | No aplica: se paga todo al inicio.                                                                             | <b>Un año</b> art. 387                                                                                                                                      | <b>Dos años</b> , improrrogables art. 9.º L. 1258                                                                     |
| NEGOCIACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN  | Cesión del interés social: <b>reforma estatutaria</b> y consentimiento unánime, salvo pacto. | Cesión de cuotas del comanditario con las mayorías pactadas; la del gestor exige unanimidad. | Acciones de los comanditarios libremente negociables; la participación del gestor, no. | Cesión de cuotas con <b>derecho de preferencia</b> y reforma estatutaria por escritura pública arts. 362 y 363 | Libre negociabilidad, con derecho de preferencia solo si se pacta; endoso e inscripción en el libro de registro.                                            | Libre, salvo restricciones estatutarias por máximo <b>10 años</b> , prorrogables por unanimidad arts. 13 y 14 L. 1258 |
| CLASES DE PARTICIPACIÓN          | No hay clases.                                                                               | Gestores y comanditarios.                                                                    | Acciones ordinarias; participación del gestor.                                         | Cuotas de igual valor, sin clases.                                                                             | Ordinarias, privilegiadas (art. 381), con dividendo preferencial y sin voto (arts. 61 a 66 L. 222), de goce o industria. <b>Prohibido el voto múltiple.</b> | Todas las anteriores más <b>acciones con voto múltiple</b> y acciones de pago arts. 10 y 11 L. 1258                   |
| RESERVA LEGAL                    | No prevista para los tipos personalistas puros.                                              |                                                                                              | Sí, por remisión al régimen de la anónima.                                             | Sí: 10 % de las utilidades líquidas hasta el 50 % del capital art. 371                                         | Sí: 10 % de las utilidades líquidas hasta el 50 % del capital suscrito art. 452                                                                             | <b>No obligatoria</b> : la Ley 1258 no la impone, según doctrina reiterada de la Superintendencia de Sociedades.      |

Emisión y colocación de acciones

**Derecho de preferencia en la suscripción** (art. 388): los accionistas tienen derecho a suscribir preferencialmente en toda nueva emisión, en proporción a las acciones que posean, salvo que los estatutos dispongan lo contrario o que la asamblea, con el voto del 70 % de las acciones presentes, decida prescindir de él.

**Reglamento de suscripción** (arts. 385 y 386): lo aprueba la junta directiva, salvo que los estatutos lo reserven a la asamblea. Debe indicar la cantidad de acciones ofrecidas, la proporción y forma de suscripción, el plazo de la oferta —no menor de quince días ni mayor de tres meses—, el precio y el plazo para el pago. En la S.A.S. la asamblea puede delegarlo y adaptar libremente estas reglas.

LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONISTAS

Es el instrumento que acredita la calidad de accionista frente a la sociedad. La enajenación de acciones nominativas se perfecciona por **endoso e inscripción en el libro** (art. 406 C.Co.): mientras no se inscriba, el adquirente no puede ejercer los derechos de accionista frente a la compañía. El libro se registra en la cámara de comercio y su desactualización es una de las causas más frecuentes de nulidad de reuniones.

Restricciones a la circulación

- **Derecho de preferencia en la negociación**: obliga a ofrecer primero a la sociedad o a los demás asociados. En la limitada es legal y opera aunque nada se diga (art. 363).
- **Autorización previa** de la asamblea para transferir acciones de la S.A.S., si se pacta (art. 14 Ley 1258).
- **Restricción temporal** a la negociación en S.A.S.: máximo diez años (art. 13).
- **Cambio de control del accionista persona jurídica**: el art. 16 de la Ley 1258 permite pactar que la sociedad pueda excluir a la accionista cuya matriz cambie de controlante.
- **CRÍTICO** La transferencia hecha en contravención de las restricciones estatutarias es **ineficaz de pleno derecho** (art. 15 Ley 1258).

GRAVÁMENES SOBRE LAS PARTICIPACIONES

**Prenda**: no confiere al acreedor los derechos inherentes a la calidad de accionista, salvo estipulación expresa. **Usufructo**: confiere al usufructuario todos esos derechos, excepto el de enajenar o gravar las acciones y el de su reembolso al liquidarse la sociedad, salvo pacto en contrario. **Embargo**: se consume con la inscripción en el libro de registro y comprende el dividendo (arts. 410 a 414 C.Co.).

Acciones readquiridas y de pago

**Readquisición** (arts. 396 y ss. C.Co.): la sociedad puede readquirir sus propias acciones con utilidades líquidas y por decisión de la asamblea. Mientras estén en su poder quedan en suspenso los derechos inherentes a ellas: no votan ni reciben dividendo, y no se computan para el quórum.

**Acciones de pago** (par. art. 10 Ley 1258): permiten pagar servicios o remunerar a empleados y administradores con acciones, dentro de los límites legales. Son la base de los planes de incentivos accionarios, hoy habituales en compañías de base tecnológica.

ACCIONISTA EN MORA

**ALTO** Mientras esté en mora de pagar sus acciones, el accionista **no puede ejercer los derechos inherentes a ellas** (art. 397 C.Co.): no vota, no cobra dividendo y sus acciones no se computan para el quórum. Es una consecuencia que altera de inmediato el equilibrio de poder en la asamblea, y conviene verificarla antes de cualquier reunión decisiva.

Distribución de utilidades

| REGLA            | CONTENIDO                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Base             | Solo se distribuyen <b>utilidades líquidas realizadas</b> , justificadas en estados financieros de fin de ejercicio aprobados por el máximo órgano social y después de enjugar pérdidas de ejercicios anteriores (art. 151).                             |
| Mínimo legal     | Debe repartirse <b>al menos el 50 %</b> de las utilidades líquidas, salvo que se decida lo contrario con el voto del <b>78 %</b> de las acciones, cuotas o partes de interés representadas en la reunión (art. 155).                                     |
| Mínimo reforzado | Si la suma de las reservas legal, estatutarias y ocasionales excede del <b>100 % del capital suscrito</b> , el porcentaje obligatorio de reparto sube al <b>70 %</b> (art. 454).                                                                         |
| Forma de pago    | En dinero. El pago en <b>acciones liberadas</b> requiere el voto del <b>80 %</b> de las acciones representadas; sin esa mayoría, quien no acepte recibe su dividendo en efectivo (art. 455).                                                             |
| Plazo            | El que fije la asamblea, sin exceder de <b>un año</b> contado desde la fecha en que se decrete (art. 156).                                                                                                                                               |
| Sanción          | <b>CRÍTICO</b> Distribuir sin estados financieros que las respalden hace presumir la culpa de los administradores y compromete su responsabilidad solidaria (art. 200 C.Co. y art. 24 Ley 222); las sumas distribuidas indebidamente deben reintegrarse. |

RESERVAS

**Legal:** 10 % de las utilidades líquidas de cada ejercicio hasta completar el 50 % del capital suscrito, en la anónima (art. 452) y en la limitada (art. 371); no es obligatoria en la S.A.S. Solo puede destinarse a enjugar pérdidas. **Estatutarias:** creadas por los estatutos, obligan mientras no se reforme el texto. **Ocasionales:** decretadas por la asamblea para un fin específico; deben tener destinación clara y pueden ser cuestionadas cuando se usan para retener utilidades de manera abusiva en perjuicio del minoritario.

Aumento y disminución del capital

| OPERACIÓN                                     | REQUISITOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aumento del autorizado                        | Reforma estatutaria con las mayorías del tipo, solemnizada e inscrita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Aumento del suscrito                          | Emisión y colocación de acciones en reserva mediante reglamento de suscripción; no es reforma estatutaria si hay acciones disponibles dentro del autorizado.                                                                                                                                                                                                                    |
| Capitalización                                | De utilidades, reservas o prima en colocación, por decisión de la asamblea, con emisión de acciones liberadas.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Disminución sin reembolso                     | Para absorber pérdidas. Reforma estatutaria; no requiere autorización previa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Disminución con reembolso efectivo de aportes | <b>CRÍTICO</b> Requiere <b>autorización de la Superintendencia de Sociedades</b> , que se concede si la sociedad carece de pasivo externo, o si hecha la reducción los activos representan al menos el doble del pasivo externo, o si los acreedores aceptan expresamente la operación. Además debe acreditarse el cumplimiento de las obligaciones laborales (art. 145 C.Co.). |
| Readquisición de acciones                     | Con utilidades líquidas y decisión de la asamblea; los derechos de las acciones readquiridas quedan en suspenso (arts. 396 y ss.).                                                                                                                                                                                                                                              |

PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DEL CAPITAL

El capital no se devuelve a los asociados durante la vida de la sociedad, salvo por los caminos que la ley regula: disminución con reembolso autorizada, readquisición de acciones con utilidades, ejercicio del derecho de retiro y adjudicación en la liquidación. Toda restitución encubierta —préstamos sin retorno, gastos personales, pagos sin causa a vinculadas— es una distribución irregular que compromete a administradores y a quienes la recibieron.

HIPÓTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA · ART. 4.º LEY 2069 DE 2020

Sustituyó a la causal de disolución por pérdidas. Hay causal cuando, al cierre del ejercicio, se advierte que la sociedad **no cumple la hipótesis de negocio en marcha**, según los criterios técnicos aplicables. Los administradores deben convocar de inmediato al máximo órgano social para informar la situación. El Decreto 854 de 2021 —que adicionó el Decreto 1074 de 2015— fijó los indicadores de deterioro patrimonial que obligan a monitorear. Toda mención legal a la antigua causal por pérdidas se entiende referida a esta.

DEBER DE REACCIÓN DE LOS ADMINISTRADORES

Advertido el deterioro, deben **abstenerse de emprender nuevas operaciones** distintas de las necesarias para conservar la empresa y convocar al máximo órgano social. Continuar operando y contrayendo obligaciones que se sabe que no podrán atenderse es la conducta que con más frecuencia deriva en responsabilidad personal de los administradores y en acciones dentro del proceso de insolvencia.

ENERVAMIENTO Y SALIDAS

Reconocida la causal, hay **dieciocho meses** para enervarla (art. 24 Ley 1429 de 2010), mediante capitalización, venta de activos improductivos, reorganización operativa, acuerdo de reorganización de la Ley 1116 o transformación. Vencido el plazo sin corrección, procede la liquidación. La causal se enerva; la insolvencia, no siempre.

Ejercicio resuelto · orden de aplicación de las utilidades

| PASO                                                                                                                                                                             | CÁLCULO                                 | FUNDAMENTO                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Utilidad del ejercicio                                                                                                                                                           | \$ 500.000.000                          | Estados financieros aprobados |
| (-) Enjugar pérdidas de ejercicios anteriores                                                                                                                                    | -\$ 100.000.000 → <b>\$ 400.000.000</b> | art. 151 C.Co.                |
| (-) Reserva legal, 10 % de la utilidad líquida (capital suscrito \$ 1.000.000.000; reserva acumulada aún inferior al 50 %)                                                       | -\$ 40.000.000 → <b>\$ 360.000.000</b>  | art. 452 C.Co.                |
| Utilidad distribuible                                                                                                                                                            | <b>\$ 360.000.000</b>                   | —                             |
| <b>Reparto mínimo obligatorio (50 %)</b>                                                                                                                                         | <b>\$ 180.000.000</b>                   | <b>art. 155 C.Co.</b>         |
| Repartir menos exige el voto del 78 % de las acciones representadas. Si las reservas totales superaran el 100 % del capital suscrito, el mínimo subiría al 70 %: \$ 252.000.000. | —                                       | arts. 155 y 454               |

TRES ERRORES DE ASAMBLEA

**Repartir sobre la utilidad bruta** sin enjugar pérdidas anteriores ni constituir la reserva legal. **Decretar dividendos sin fijar plazo**, cuando el art. 156 exige señalarlo y no puede exceder de un año. **Pagar en acciones sin la mayoría del 80 %** del art. 455: quien no acepte tiene derecho a recibir su dividendo en efectivo. Los tres comprometen la responsabilidad de los administradores que propusieron la distribución.



**CASO 1 · EL CAPITAL QUE NO EXISTÍA****Aportes mal instrumentados**

Tres personas constituyen por documento privado una S.A.S. con capital suscrito de \$ 600.000.000, que declaran *íntegramente pagado*. En realidad: A aportó el local donde opera el negocio, avaluado por ellos mismos en \$ 400.000.000, con la sola mención en el documento de constitución; B aportó \$ 50.000.000 en efectivo; y C «aportó su experiencia y su cartera de clientes», valorada de común acuerdo en \$ 150.000.000. Dos años después la sociedad es demandada por un proveedor por \$ 900.000.000 y el activo real no llega a \$ 80.000.000.

1. ¿Se perfeccionó el aporte del local? ¿Qué exige el parágrafo 2.º del art. 5.º de la Ley 1258 y qué consecuencia tiene su omisión?
2. Califique el aporte de C. ¿Forma parte del capital social? Distinga los arts. 137 y 138 del C.Co.
3. ¿Qué responsabilidad genera el avalúo del local? Analice el art. 135 y precise a quiénes alcanza.
4. ¿Puede el proveedor perseguir a los accionistas? Separe la acción por capital no pagado de la desestimación del art. 42.

**CASO 2 · LA COMPRA QUE DISOLVIÓ LA SOCIEDAD****Concentración accionaria en la anónima**

Una sociedad anónima con seis accionistas recibe una oferta de compra. El accionista mayoritario, que tiene el 62 %, adquiere las participaciones de cuatro accionistas y queda con el 96 %; el 4 % restante pertenece a un antiguo directivo que se niega a vender. Cuatro meses después, un banco condiciona un crédito a que se aclare la situación societaria.

1. ¿En qué causal de disolución incurrió la sociedad? Cite el numeral exacto del art. 457 y explique por qué el numeral 2.º ya no aplica.
2. ¿Se configuró además la causal por reducción del número mínimo de accionistas? Analice los arts. 374 y 218, num. 3.
3. ¿De cuánto tiempo dispone para enervarla y con qué fundamento normativo?
4. Proponga **dos** soluciones jurídicamente viables y explique cuál recomienda y por qué.

**CASO 3 · VEINTISIETE SOCIOS****Exceso sobrevenido del máximo legal**

Una sociedad de responsabilidad limitada tiene veinticinco socios. Uno fallece y sus cuotas se adjudican en la sucesión a sus tres hijos, en partes iguales. Los estatutos guardan silencio sobre la continuación con herederos.

1. ¿Cuántos socios tiene ahora la sociedad y qué consecuencia produce ese número? Cite los arts. 356 y 218, num. 3.
2. ¿Habría cambiado algo si los estatutos hubieran previsto la continuación con los socios supervivientes?
3. Indique tres formas de enervar la causal y señale la más eficiente, con fundamento en el parágrafo del art. 35 de la Ley 1258.
4. Si nadie hace nada durante dos años, ¿qué ocurre y quién responde?

**CASO 4 · CINCO AÑOS SIN DIVIDENDOS****Retención de utilidades y abuso de mayoría**

En una S.A.S. rentable, los accionistas que suman el 80 % —todos administradores y empleados con salarios altos— aprueban cada año destinar el 100 % de las utilidades a una «reserva ocasional para futuras inversiones», que nunca se ejecuta. El accionista minoritario, con el 20 %, no recibe dividendos desde hace cinco años y no participa en la administración. Las reservas acumuladas superan hoy el 130 % del capital suscrito.

1. ¿Qué mayoría se requiere para repartir menos del 50 % de las utilidades líquidas? ¿Se cumplió? Analice el art. 155.
2. ¿Qué efecto produce que las reservas superen el 100 % del capital suscrito? Cite el art. 454.
3. ¿Configura la conducta un abuso del derecho de voto? Analice el art. 43 de la Ley 1258 y precise la consecuencia jurídica.
4. ¿Ante quién y por qué trámite se demanda? ¿Qué medidas cautelares pediría?

**CASO 5 · EL ACUERDO EN EL CAJÓN****Pacto de accionistas no depositado**

Cuatro accionistas de una S.A.S. firman un acuerdo por el cual se obligan a votar en bloque conforme a lo que decida la mayoría interna, y a que, si un tercero ofrece comprar más del 50 %, todos venderán en las mismas condiciones. El acuerdo se guarda en la oficina del abogado externo. En la asamblea que decide una capitalización, uno de los cuatro vota en contra de lo acordado y la decisión se aprueba por un solo voto de diferencia.

1. ¿Podía el presidente de la asamblea desconocer ese voto? Analice el art. 24 de la Ley 1258 y precise el requisito incumplido.
2. ¿Qué acciones tienen los demás suscriptores contra el accionista incumplido y ante qué autoridad?
3. ¿Es válida la decisión adoptada? Distinga entre validez de la decisión social y responsabilidad contractual.
4. Redacte las dos cláusulas que habrían evitado el problema.

**EJERCICIO DE CÁLCULO**

Una sociedad anónima se constituye con capital autorizado de \$ 1.000.000.000, dividido en 1.000.000 de acciones de valor nominal \$ 1.000. Los fundadores suscriben 400.000 acciones y pagan \$ 120.000.000.

1. ¿Cumple los mínimos del art. 375? Calcule el faltante de suscripción y el de pago.
2. Corrija las cifras al mínimo legal y exprese el capital autorizado, suscrito y pagado resultante.
3. ¿En cuánto tiempo debe pagarse el saldo y qué ocurre si un accionista no paga? Arts. 387, 125 y 397.
4. Rehaga el ejercicio suponiendo que la sociedad es una S.A.S.: ¿qué cifras serían válidas y por qué?
5. Si el pago se hiciera con un inmueble avaluado por los socios en \$ 300.000.000 que un perito valora en \$ 180.000.000, ¿quién responde y por cuánto?

## CASO 1 · CAPITAL APARENTE

**Local.** No se perfeccionó. El aporte de inmuebles exige escritura pública e inscripción en la oficina de registro de instrumentos públicos; por eso el par. 2.º del art. 5.º de la Ley 1258 obliga a constituir la S.A.S. por escritura cuando se aportan bienes que requieren esa solemnidad. El local sigue siendo de A, la sociedad tiene apenas un derecho personal a exigir la transferencia y \$ 400.000.000 del capital no están pagados.

**Aporte de C.** Es aporte de industria. Si se pactó *sin* estimación de valor, **no forma parte del capital social** (art. 137) y solo da derecho a participar en utilidades y, según lo pactado, en la cuota de liquidación. Si se pactó *con* estimación de valor, se libera progresivamente a medida que se presta el servicio (art. 138); no está pagado por anticipado. En cualquiera de las dos hipótesis, el capital declarado es falso.

**Avalúo.** El aportante y **todos los asociados** responden solidariamente ante la sociedad y ante terceros por el valor atribuido al aporte en especie (art. 135). B, que solo puso dinero, responde igual que A por el sobreavalúo del local.

**Acciones del proveedor.** Primero, la vía ordinaria: exigir a la sociedad el cobro del capital suscrito no pagado (art. 125) y perseguir esa acreencia. Segundo, y solo si prueba fraude o perjuicio con conducta imputable, la desestimación del art. 42. Confundir ambas es el error típico: el capital no pagado se cobra, no se «levanta el velo» para llegar a él.

## CASO 2 · CONCENTRACIÓN DEL 96 %

**Causal.** Art. 457, num. 3: cuando el 95 % o más de las acciones suscritas llegue a pertenecer a un solo accionista. El num. 2.º —pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del 50 % del capital suscrito— fue derogado por el par. 2.º del art. 4.º de la Ley 2069 de 2020, junto con los arts. 458 y 459.

**Pluralidad.** También se configura: la anónima no puede funcionar con menos de cinco accionistas (art. 374), y quedaron dos. Es causal del art. 218, num. 3, concurrente con la anterior.

**Plazo.** Dieciocho meses desde la asamblea que reconozca la causal (art. 24 de la Ley 1429 de 2010, que amplió el término del art. 35 de la Ley 1258 y suprimió las formalidades de reforma estatutaria).

**Soluciones.** (i) Recomponer la base accionaria vendiendo un porcentaje a terceros hasta quedar bajo el 95 % y con cinco accionistas —solución frágil, que suele hacerse con testamentos y crea otro problema—; (ii) **transformar la sociedad en S.A.S.**, que admite unipersonalidad y no conoce la causal por concentración, con la ventaja del par. del art. 35 de la Ley 1258, que permite enervar por esta vía con decisión unánime. Se recomienda la segunda: resuelve ambas causales de una vez y no depende de terceros complacientes.

## CASO 3 · VEINTISIETE SOCIOS

**Situación.** Los tres herederos sustituyen al causante: la sociedad pasa a tener veintisiete socios y excede el máximo de veinticinco del art. 356, lo que configura la causal del art. 218, num. 3. La persona jurídica no se extingue automáticamente: entra en causal enervable.

**Cláusula de continuación.** Si los estatutos hubieran previsto la continuación con los socios supérstites, la sucesión habría recibido el valor de las cuotas en dinero y el número de socios se habría mantenido. Es la cláusula que evita el problema y cuesta un párrafo.

**Enervamiento.** (i) Que los herederos cedan sus cuotas a socios existentes hasta volver a veinticinco; (ii) que la sociedad readquiera o que se acuerde una adjudicación conjunta a uno solo de los herederos; (iii) **transformación en S.A.S.**, que no tiene máximo de accionistas y que el par. del art. 35 de la Ley 1258 habilita expresamente como vía de enervamiento. La tercera es la más eficiente. Si nadie actúa dentro de los dieciocho meses, la sociedad debe liquidarse y los administradores responden por las operaciones nuevas emprendidas después de reconocida la causal.

## CASO 4 · RETENCIÓN ABUSIVA DE UTILIDADES

**Mayoría.** Repartir menos del 50 % de las utilidades líquidas exige el voto del **78 %** de las acciones representadas (art. 155). El 80 % la alcanza, de modo que *formalmente* las decisiones son válidas: el reproche no está en el quórum.

**Reservas superiores al capital.** Al exceder las reservas el 100 % del capital suscrito, el porcentaje obligatorio de reparto sube al **70 %** de las utilidades líquidas (art. 454). Desde ese momento las decisiones de retención total son abiertamente ilegales, no solo abusivas.

**Abuso del derecho de voto.** Concurren los elementos del art. 43 de la Ley 1258: voto ejercido con el propósito de obtener una ventaja injustificada —remunerarse por vía salarial en lugar de dividendos— en perjuicio del minoritario, con una reserva cuya finalidad declarada nunca se ejecuta. La consecuencia es la **nulidad absoluta de las determinaciones** y la indemnización de perjuicios.

**Trámite.** Ante la Superintendencia de Sociedades en ejercicio de funciones jurisdiccionales (arts. 43 y 44 Ley 1258; art. 24, num. 5, C.G.P.), por proceso verbal sumario, acumulando la impugnación de las decisiones (art. 191 C.Co., con su caducidad de dos meses para las que aún estén en término). Medidas cautelares pertinentes: suspensión de los efectos de la decisión y orden de abstención de disponer de las reservas.

## CASO 5 · EL ACUERDO NO DEPOSITADO

**Requisito incumplido.** El art. 24 de la Ley 1258 condiciona los efectos frente a la sociedad al **depósito del acuerdo en las oficinas donde funcione la administración**. Guardarlo donde el abogado externo no equivale al depósito: el presidente de la asamblea **no podía** desconocer el voto, y la decisión se computa como se emitió.

**Acciones.** Contractuales entre suscriptores: indemnización de perjuicios y, si el acuerdo lo prevé, cláusula penal. La **ejecución específica** ante la Superintendencia de Sociedades por proceso verbal sumario que contempla el art. 24 supone también el depósito, de modo que la vía queda debilitada; sin él, el camino es el juez del contrato.

**Validez.** La decisión social es válida: el incumplimiento del pacto no vicia la asamblea, porque el pacto no es estatuto. Cláusulas que lo habrían evitado: (i) obligación de depositar el acuerdo ante el representante legal dentro de un plazo, con constancia escrita, y designación del representante común de los suscriptores; (ii) cláusula penal y poder irrevocable de voto en cabeza del representante común.

## EJERCICIO DE CÁLCULO · RESPUESTAS

1. No cumple. Suscripción mínima: 50 % de \$ 1.000.000.000 = **\$ 500.000.000**; suscribieron \$ 400.000.000, faltan **\$ 100.000.000** (100.000 acciones). Pago mínimo:  $\frac{1}{3}$  de cada acción suscrita; sobre la suscripción corregida de \$ 500.000.000 son **\$ 166.666.667**; pagaron \$ 120.000.000, faltan **\$ 46.666.667**.
2. Autorizado \$ 1.000.000.000 · suscrito \$ 500.000.000 (500.000 acciones) · pagado \$ 166.666.667.
3. El saldo debe pagarse dentro del **año** siguiente (art. 387). Ante la mora: exclusión, reducción del aporte o cobro ejecutivo (art. 125), o el arbitrio de indemnización del art. 397 —cobro, venta por cuenta y riesgo del moroso, o imputación a la liberación de acciones—; entre tanto, el accionista moroso no ejerce los derechos de sus acciones.
4. En una S.A.S. todas las cifras del enunciado serían válidas: no hay mínimos de suscripción ni de pago, con el único límite del plazo de **dos años** (art. 9.º Ley 1258). 5. Responden solidariamente el aportante y todos los asociados por los **\$ 120.000.000** de sobreavalúo, ante la sociedad y ante terceros (art. 135).

Glosario de trabajo

Affectio societatis

Voluntad de colaborar activamente en el negocio común en pie de igualdad jurídica. Distingue al socio del acreedor o del inversionista pasivo.

Acción

Unidad en que se divide el capital de las sociedades por acciones; es título nominativo y de participación, no de crédito.

Capital autorizado

Cifra estatutaria máxima hasta la cual pueden emitirse acciones.

Cuota

Unidad de participación en la sociedad limitada; su cesión es reforma estatutaria y opera con derecho de preferencia.

Desestimación de la personalidad

Extensión excepcional de la responsabilidad a accionistas y administradores que realizaron, participaron o facilitaron actos defraudatorios (art. 42 Ley 1258).

Enervar

Remover la causal de disolución dentro del plazo legal, evitando la liquidación.

Establecimiento de comercio

Conjunto de bienes organizados para los fines de la empresa. Es objeto de derecho, no sujeto.

Ineficacia de pleno derecho

Sanción que opera sin declaración judicial (art. 897 C.Co.). No se demanda: se reconoce.

Inoponibilidad

El acto es válido entre las partes pero no produce efectos frente a terceros por falta de publicidad (art. 901 C.Co.).

Interés social

(i) Unidad de participación en la colectiva; (ii) criterio que orienta a los administradores y arbitra los conflictos entre socios.

Intuitu personae

Contrato celebrado en consideración a la persona del otro contratante; propio de los tipos personalistas.

Pacto leonino

Estipulación que excluye a un asociado de toda participación en las utilidades o lo exonera de toda pérdida. Es ineficaz.

Patrimonio autónomo

Masa de bienes separada y afecta a una finalidad, sin personalidad jurídica (art. 1233 C.Co.).

Prima en colocación

Mayor valor pagado sobre el valor nominal de la acción. Integra el patrimonio, no el capital.

Razón social

Nombre de la persona jurídica formado con nombres o apellidos de asociados; propia de los tipos personalistas.

Denominación social

Nombre objetivo o de fantasía; propia de los tipos capitalistas.

Nombre comercial

Signo que identifica al empresario en el mercado. El derecho se adquiere por el primer uso, no por el registro (art. 603 C.Co.).

Reserva legal

10 % de las utilidades líquidas hasta completar el 50 % del capital suscrito. Solo puede destinarse a enjugar pérdidas.

Sociedad de hecho

La que no se constituyó con la solemnidad legal o no se inscribió. Sin personería y con responsabilidad solidaria.

Sociedad irregular

La constituida por escritura pública pero no inscrita. Sí es persona jurídica; sus pactos no son oponibles a terceros.

Ultra vires

Acto que excede la capacidad de la sociedad por estar fuera de su objeto (art. 99 C.Co.).

Fuentes normativas

**Constitución Política**, arts. 38, 189 (nums. 24 y 26) y 333 · **Código Civil**, arts. 633 y ss., 756, 1494 y ss., 1498, 1502, 1579 y ss., 1602 · **Código de Comercio (Decreto 410 de 1971)**: arts. 3.º a 9.º (costumbre), 10, 19 a 25, 26 a 45 (registro mercantil), 98 a 109 (contrato de sociedad y nulidades), 110 (contenido del acto constitutivo), 116, 122 a 138 (aportes), 145 (disminución con reembolso), 151, 155, 156, 158 a 167 (reformas y transformación), 172 y ss. (fusión), 181 a 194 (órganos y decisiones), 196, 197, 200, 203, 218 a 224 (disolución), 252, 260 a 265 (subordinación), 294 a 322 (colectiva), 323 a 352 (comanditas), 353 a 372 (limitada), 373 a 460 (anónima), 375, 385 a 388, 396 y ss., 397, 398, 422 a 434, 452, 454, 455, 457, 461 a 468 (economía mixta), 469 a 497 (sociedades extranjeras y sucursales), 498 a 506 (sociedades de hecho), 507 a 514 (cuentas en participación), 515 y 525 (establecimiento de comercio), 603, 822, 825, 897 a 901, 968 y ss., 1226 a 1244 (fiducia), 1317 a 1331 (agencia comercial) · **Código Sustantivo del Trabajo**, arts. 34 a 36 · **Estatuto Tributario**, arts. 18, 20-1, 102, 793 a 795 · **Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012)**, arts. 24 (num. 5) y 54 · **Ley 43 de 1990**, art. 13, par. 2.º · **Ley 79 de 1988** · **Ley 80 de 1993**, art. 7.º · **Ley 190 de 1995**, art. 44 · **Ley 222 de 1995**, arts. 1.º, 3.º y ss., 12 a 17, 19 a 21, 22 a 25, 26 a 32, 61 a 66, 70, 71 a 81, 148 (derogado) · **Ley 223 de 1995**, arts. 226 a 235 · **Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina**, arts. 190 a 199 · **Ley 1014 de 2006**, art. 22 · **Ley 1116 de 2006**, arts. 61, 74, 75 y 126 · **Ley 1258 de 2008**, arts. 1.º a 46 · **Ley 1429 de 2010**, art. 24 · **Decreto 019 de 2012**, art. 175 · **Ley 1727 de 2014** · **Decreto 1074 de 2015** y **Decreto 1736 de 2020** · **Decreto 1068 de 2015** · **Decreto 1875 de 2017** · **Ley 1901 de 2018** · **Ley 2069 de 2020**, art. 4.º · **Decreto 854 de 2021** · **Proyecto de Ley 457 de 2025 Cámara** (en trámite).

JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA ADMINISTRATIVA

Corte Constitucional, **sentencia C-865 de 2004** (exequibilidad de los arts. 252 y 373 del C.Co. y admisión excepcional de la desestimación) · Superintendencia de Sociedades, sentencias en ejercicio de funciones jurisdiccionales sobre abuso del derecho de voto y acuerdos de accionistas, entre las que la doctrina destaca los casos identificados como *Proeléctrica* (2013) y *Serviucis* (2014) · Conceptos y oficios de la Superintendencia de Sociedades, de valor auxiliar. **Verificar radicado y texto en la fuente oficial antes de citar.**

CÓMO SEGUIR USANDO ESTE DOCUMENTO

Para estudiar: leer la matriz de la unidad 2 y el cuadro maestro de la unidad 3 antes que el texto corrido; casi todo el examen está ahí. Para asesorar: empezar por el árbol de decisión de § 2.3 y terminar por la lista de verificación de § 4.3. Para litigar: § 1.2 —patologías del acto—, § 5.4 —vías paralelas al levantamiento del velo— y las guías de solución de los dos talleres, donde se separa la acción ordinaria de la excepcional.

ADVERTENCIA FINAL

Documento de trabajo elaborado con fines de sistematización académica y profesional. **Corte normativo: septiembre de 2026.** No constituye concepto jurídico sobre un caso concreto ni sustituye la revisión de estatutos, certificado de existencia y representación legal, régimen de vigilancia aplicable y situación de control o de grupo empresarial.

Antes de emitir concepto definitivo debe verificarse el estado del Proyecto de Ley 457 de 2025 Cámara, que contempla la limitación de responsabilidad del comerciante persona natural mediante declaración registral, la protección del minoritario frente a la opresión, reformas a la responsabilidad de los administradores y la ampliación de las facultades jurisdiccionales de la Superintendencia.